



Lei das Parcerias

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6ZVfD>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/922528

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

1) A respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte.

Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3080221

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Suporte/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

2) A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, além de consagrar regras aplicáveis à prestação de contas. A legislação prevê, inclusive, que o gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, é correto afirmar que, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos deverão, obrigatoriamente, mencionar

- a) os resultados já alcançados e seus benefícios, os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
- b) os resultados já alcançados e seus benefícios, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, apenas.
- c) os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, apenas.
- d) os resultados já alcançados e seus benefícios e os impactos econômicos ou sociais, apenas.
- e) os impactos econômicos ou sociais e o grau de satisfação do público-alvo, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896470

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

3) De acordo com a Lei nº 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

Uma característica legal que distingue o termo de fomento e o acordo de cooperação é o fato de que, no primeiro instrumento, a formalização das parcerias estabelecidas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil não envolve a transferência de recursos financeiros, enquanto no segundo envolve a transferência de recursos dessa natureza.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3080217

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Suporte/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

4) A associação privada XYZ, qualificada como organização da sociedade civil, em observância às formalidades legais, pretende celebrar uma parceria com o Poder Público. Em assim sendo, os seus integrantes se debruçaram sobre a legislação que versa sobre a matéria, conferindo atenção especial às diretrizes fundamentais do regime jurídico da parceria.

De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, analise as afirmativas a seguir:

- I. A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público.
- II. O fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil.
- III. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, são diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.

e) **I, II e III.**

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2558335

FGV - APO (Pref RJ)/Pref RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

5) No âmbito de um procedimento de manifestação de interesse social, certa organização da sociedade civil encaminhou a determinado Município proposta que contém a indicação do subscritor e do interesse público envolvido, assim como o diagnóstico da realidade que se pretende aprimorar, além de indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

Pelas devidas vias, a respectiva Administração tornou pública a proposta, a fim de promover a oitiva da sociedade sobre o tema.

A proposta foi extremamente bem recebida e tem concretas aptidões para promover os efeitos almejados.

Diante dessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei nº 13.019/2014, é correto afirmar que:

- a) a organização da sociedade civil que realizou a proposta está impedida de participar do respectivo chamamento público;
- b) a boa aceitação da proposta pela sociedade obriga a Administração a executar o chamamento público, inexistindo discricionariedade quanto à eventual celebração da parceria;
- c) o aludido procedimento não tem previsão específica no âmbito da lei das parcerias, sendo restrito aos contratos administrativos regidos pela Lei nº 14.133/2021;
- d) a realização do procedimento em questão não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria;
- e) por se tratar de matéria submetida à discricionariedade da Administração, não deveria ter sido realizada a oitiva da sociedade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2816632

FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

6) A entidade privada Alfa, organização da sociedade civil, pretende firmar parceria com a Administração Pública Federal para, em regime de mútua cooperação, executar atividades de interesse público.

A parceria não prevê a transferência de recursos orçamentários do poder público para o parceiro privado, devendo a consecução das atividades se dar integralmente às expensas entidade Alfa.

Acerca da parceria firmada, em matéria de regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, o instrumento adequado a ser firmado pela Administração Pública é o

- a) acordo de cooperação, desde que a entidade privada não tenha fins lucrativos e se destina à consecução de finalidades de interesse público e recíproco.
- b) acordo de troca, desde que a entidade privada não tenha fins lucrativos e possua capital social máximo de 100 (cem) salários-mínimos.
- c) contrato de gestão, mesmo que a entidade privada tenha fins lucrativos, o que garante o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- d) termo de participação, desde que a entidade privada não tenha fins lucrativos, devendo aplicar eventuais lucros no desenvolvimento de suas próprias atividades.
- e) termo de fomento, desde que a entidade privada não tenha fins lucrativos e desenvolva atividade de interesse social relevante.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041101

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

7) A administração pública pretende celebrar parceria, sem repasse de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014.

O instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3178921

FGV - ACI (Pref Vitória)/Pref Vitória/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

8) Caso o Município Delta pretenda realizar um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil para selecionar o projeto mais vantajoso para a Administração, entre várias entidades interessadas e capacitadas, deverá realizar

- a) uma licitação na modalidade diálogo competitivo.
- b) um concurso público de provas e títulos.
- c) um procedimento de chamamento público.
- d) um procedimento para formalizar a inexigibilidade de licitação.
- e) um credenciamento, hipótese em que a licitação é dispensável.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2151830

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

9) Com base na Lei n.º 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, julgue o item a seguir.

As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos poderão apresentar, por meio do instrumento denominado procedimento de manifestação de interesse social, propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de chamamento público com o objetivo de celebrar parceria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/474270

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

10) Acerca da intervenção do Estado na propriedade, das licitações e dos contratos administrativos, julgue o seguinte item.

No caso de parceria a ser firmada entre a administração pública e organização da sociedade civil, se não houver transferências voluntárias de recursos, deverá ser utilizado o instrumento jurídico estabelecido em lei denominado acordo de cooperação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/394275

FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

11) Conhecida como "Marco Regulatório do Terceiro Setor", a Lei Federal nº 13.019/2014, estabelece *normas gerais para as parcerias entre a Administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação*. Ressalvadas as legislações, é obrigatória a adoção do seguinte procedimento prévio para a celebração dos instrumentos de parceria nela disciplinados:

- a) Chamamento público.
- b) Licitação, na modalidade pregão.
- c) Licitação, na modalidade concurso.
- d) Pré-qualificação das entidades.
- e) Registro de preços.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3214195

VUNESP - Tes (Pref Aparecida (SP))/Pref Aparecida (SP)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

12) Nos termos da Lei Federal nº 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, considera-se

- a) projeto o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil.
- b) administrador público a pessoa que detém poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros.
- c) dirigente o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.
- d) termo de colaboração o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- e) termo de fomento o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3201169

FGV - AJ (TJ MT)/TJ MT/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

13) A flexibilização da ação estatal, por meio de redes e parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), permite uma gestão pública mais colaborativa e eficiente, ampliando a capacidade de resposta às demandas sociais e promovendo a participação ativa dos cidadãos na formulação e implementação de políticas públicas.

Assinale a alternativa que apresenta uma medida implementada pela Lei nº 13.019/14 para moralizar as parcerias entre a Administração Pública e OSCs.

- a) A possibilidade de firmar parcerias sem a necessidade de chamamento público, desde que haja justificativa técnica.
- b) A dispensa de prestação de contas para OSCs que já possuem histórico comprovado de eficácia nas parcerias.
- c) A liberação irrestrita de recursos públicos antes da conclusão de todas as fases da parceria, para garantir a execução do projeto.
- d) A exigência de um plano de trabalho detalhado como documento obrigatório em termos de colaboração, fomento ou acordos de cooperação, para facilitar o controle dos resultados e a verificação das despesas.
- e) A isenção de penalidades para as organizações que descumprirem o plano de trabalho, desde que apresentem justificativas econômicas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450544

QUADRIX - Ana Lic (CRM MG)/CRM MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

14) A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil. Com base nessa informação, assinale a opção correta.

- a) A Lei nº 13.019/2014 estabelece normas para parcerias entre a Administração Pública e as entidades privadas com fins lucrativos para a execução de atividades de interesse público.
- b) Os termos de colaboração e os termos de fomento são instrumentos jurídicos exclusivos para parcerias com organizações religiosas.
- c) A Lei nº 13.019/2014 não se aplica a convênios firmados com entidades sem fins lucrativos para a prestação de serviços públicos de saúde.
- d) As parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil devem seguir princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- e) A celebração de parcerias previstas na Lei nº 13.019/2014 dispensa a necessidade de chamamento público.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/3154725

FGV - Proc (Pref Macaé)/Pref Macaé/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

15) Depois de firmar determinada parceria com o Poder Público, integrantes da organização da sociedade civil Alfa resolveram analisar a legislação que regulamenta a temática, especialmente o regime jurídico de parceria.

As opções a seguir, considerando a Lei nº 13.019/2014, apresentam diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- a) A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil.
- b) A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos.
- c) A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público.
- d) A ação centralizada de recursos e ações junto à União, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos.
- e) O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão da informação, da transparência e da publicidade.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/736251

CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

16) Uma entidade privada sem fins lucrativos sediada em determinado município propôs a esse município uma parceria, sem transferência de recursos financeiros, destinada a conscientizar os cidadãos sobre a importância de inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho local. O gestor público responsável demonstrou interesse na consolidação de parceria entre o município e a entidade, e consultou a procuradoria do município acerca do instrumento jurídico para formalizar o ato.

Nessa situação hipotética, o instrumento jurídico correto a ser adotado, conforme a Lei nº 13.019/2014, é o

- a) termo de colaboração.
- b) termo de fomento.
- c) acordo de cooperação.
- d) convênio.
- e) termo de execução descentralizada.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/3090449

VUNESP - Tes (Pref Catanduva)/Pref Catanduva/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

17) A Lei nº 13.019/2014, para o fim de formalizar as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil, que visem a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam transferência de recursos financeiros, define como instrumento o

- a) Termo de colaboração.
- b) Termo de fomento.
- c) Acordo de cooperação.
- d) Acordo sem encargo.
- e) Convênio de colaboração.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/1053409

VUNESP - Proc Jur (DAEM)/DAEM/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

18) O procedimento, a que se refere a Lei Federal nº 13.019/14, "destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos", é:

- a) a licitação pública.
- b) o chamamento público.
- c) o credenciamento público.
- d) a convocação pública.
- e) o termo de gestão.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/2887580

FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administração Pública/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

19) No exercício de suas atribuições, Neusa, servidora da Câmara Municipal de Fortaleza, foi questionada acerca dos instrumentos que podem ser formalizados com as organizações da sociedade civil, notadamente aqueles que podem importar na transferência de recursos financeiros, à luz da Lei nº 13.019/2019, vindo a servidora a esclarecer corretamente que

- a) os instrumentos voltados para transferência de recursos financeiros são o termo de fomento e termo de colaboração, cuja formalização, em regra, deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência;
- b) os instrumentos voltados para a transferência de recursos financeiros são o termo de fomento e o acordo de cooperação, cuja formalização, em regra, deve ser precedida de licitação na modalidade pregão;
- c) os instrumentos voltados para a transferência de recursos financeiros são o termo de colaboração e o acordo de cooperação, cuja formalização, em regra, deve ser precedida de credenciamento;
- d) os instrumentos voltados para a transferência de recursos financeiros são o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação, cuja formalização, em regra, deve ser precedida de leilão;
- e) os instrumentos voltados para a transferência de recursos financeiros são o termo de colaboração e o termo de fomento, cuja formalização, em regra, deve ser precedida de chamamento público.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/668305

FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Administrador de Banco de Dados/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

20) O Secretário de Estado decidiu celebrar parceria com organizações da sociedade civil, não qualificadas como organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público, com o objetivo de realizar finalidades de interesse público e recíproco, sem repasse de recursos financeiros. Para isso, solicitou à sua assessoria que informasse o instrumento a ser utilizado.

Considerando a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/14, assinale a opção que indica o instrumento indicado.

- a) Acordo de cooperação.
- b) Termo de colaboração.
- c) Termo de fomento.
- d) Contrato de gestão.
- e) Termo de parceria.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/891474

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Remoção/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

21) Determinado município pretende formalizar parceria com uma organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recurso financeiro.

Nessa situação, o instrumento a ser firmado entre as partes deverá ser o

- a) contrato de gestão.
- b) termo de parceria.
- c) termo de colaboração.
- d) acordo de cooperação.
- e) chamamento público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026545

FGV - AFFC (STN)/STN/Econômico-Financeira/Contratações/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

22) A Administração Pública Federal irá formalizar, com organizações da sociedade civil, as seguintes parcerias para a consecução de finalidades de interesse público:

- I.** Parceria que não envolve a transferência de recursos financeiros.
- II.** Parceria proposta pela administração pública, que envolve a transferência de recursos financeiros.
- III.** Parceria proposta por organização da sociedade civil, que envolve a transferência de recursos financeiros.

Considerando os instrumentos previstos na Lei nº 13.019/2014, com a redação conferida pela Lei nº 13.204/2015, assinale a associação que se revela correta.

- a) **I.** termo de colaboração; **II.** acordo de cooperação; **III.** termo de fomento.
- b) **I.** acordo de cooperação; **II.** termo de colaboração; **III.** termo de fomento.
- c) **I.** termo de fomento; **II.** termo de colaboração; **III.** acordo de cooperação.
- d) **I.** termo de colaboração; **II.** termo de fomento; **III.** acordo de cooperação.
- e) **I.** acordo de cooperação; termo de fomento; **III.** termo de colaboração.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079846

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Complexidade Intelectual/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

23) Segundo as disposições da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, analise as afirmativas a seguir:

- I.** A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a membros de conselhos de políticas públicas.

II. Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas na Lei no 13.019/2014, o administrador público designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz.

III. O incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação é uma diretriz fundamental do regime jurídico de parceria estabelecido pela Lei no 13.019/2014.

Está correto o que se afirma em

- a) **I**, apenas.
- b) **II**, apenas.
- c) **I** e **II**, apenas.
- d) **II** e **III**, apenas.
- e) **I**, **II** e **III**.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3679467

FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

24) A secretaria de esportes de um município está implementando um programa de fomento ao uso da bicicleta como meio de transporte, o que inclui a instalação de ciclovias em parte significativa do perímetro urbano. Como parte das ações que integram referido programa, a Administração Pública municipal pretende apoiar ou realizar um campeonato de ciclismo e um evento aberto a todos os municípios, conhecido como "Famílias sobre duas rodas". Considerando os estudos e levantamentos feitos pela Administração Municipal, algumas entidades sem fins lucrativos poderiam atender a demanda de organização e execução do campeonato, mediante repasse de recursos financeiros do município, o que indica

- a) O cabimento de chamamento público para contratação de parceria com organização da sociedade civil, mediante formalização de acordo de cooperação, em razão da necessidade de repasse de recursos financeiros.
- b) a possibilidade de celebração de convênio com pessoas jurídicas de direito privado que comprovadamente atuem no segmento esportivo.
- c) a possibilidade de celebração de contrato de gestão com organização da sociedade civil, para prestação de serviço público não exclusivo, sem caráter oneroso.
- d) a viabilidade de realizar chamamento público para celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atue no segmento, nos termos da Lei nº 13.019/2014.
- e) o cabimento de contratação direta para prestação dos serviços, mediante comprovação de experiência precedente e remuneração compatível com o valor de mercado.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1067270

FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

25) Considerando a relevância das atividades desenvolvidas em benefício da educação, por determinada associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que não remunerava seus dirigentes e que empregava no seu objeto social todos os recursos que obtinha, o Município Alfa decidiu celebrar ajuste com essa associação, sem a transferência de recursos financeiros, para que pudessem desenvolver determinado projeto em conjunto.

Considerando que a referida associação não possuía qualquer qualificação fornecida pela legislação específica, o ajuste a ser celebrado é o:

- a) convênio;
- b) termo de fomento;
- c) contrato de gestão;
- d) termo de colaboração;
- e) acordo de cooperação.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1118904

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

26) No âmbito da Lei n.º 13.019/2014, o mecanismo legal que permite parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e que não envolvam a transferência de recursos financeiros denomina-se

- a) termo de colaboração.
- b) projeto.
- c) chamamento público.
- d) termo de fomento.
- e) acordo de cooperação.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3232393

FGV - ACE (TCE-PI)/TCE PI/Comum/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

27) O Município de Teresina-PI, atento à realidade nacional, pretende implementar, no exercício de 2025, política pública de busca de pessoas desaparecidas. Um dos programas dessa política refere-se ao desenvolvimento de um sistema de alertas, que permite a comunicação, em tempo real, do desaparecimento de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis.

Visando concretizar e dar eficácia ao programa, a municipalidade pretende firmar parcerias com organizações da sociedade civil, permitindo uma melhor interface entre o poder público e a população.

Essa parceria terá por escopo a divulgação de informações, fotos e características da pessoa desaparecida pelas organizações, por meio de uma central informática, implementada com recursos oriundos de transferências financeiras realizadas pelo Município de Teresina.

Considerando a Lei nº 13.019/2014, o instrumento jurídico adequado a ser firmado pelo Município de Teresina com as Organizações da Sociedade Civil é o

- a) Termo de Colaboração.
- b) Termo de Fomento.
- c) Termo de Pactuação.
- d) Acordo de Finanças.
- e) Acordo de Divulgação.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/613957

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

28) Considerando que a administração pública pretenda celebrar uma parceria, sem a transferência de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil para a execução de finalidade de interesse público e recíproco na área de educação, assinale a opção que, de acordo com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, corresponde ao instrumento adequado a esse caso.

- a) convênio
- b) termo de fomento
- c) termo de colaboração
- d) acordo de cooperação
- e) protocolo de intenções

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/2636463

VUNESP - CI (Pref Mirassol)/Pref Mirassol/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

29) De acordo com a Lei nº 13.019/14, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros, corresponde ao conceito de

- a) termo de colaboração.
- b) projeto.
- c) termo de fomento.
- d) acordo de cooperação.
- e) convênio.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361092

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

30) Julgue o próximo item, referente aos processos participativos de gestão pública.

O acordo de cooperação é um instrumento utilizado para a formalização de parceria entre a administração pública federal e as organizações da sociedade civil quando não estiver envolvida transferência de recursos financeiros.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3645657

FGV - SPF (CNU)/CNU/Bloco Temático 5/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

31) Considere que a União esteja em fase de implementação de um abrangente programa nacional voltado à área de assistência social, com foco em grupos socialmente vulneráveis. Para viabilizar a execução de diversas ações previstas no programa, o governo federal decide estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), prevendo, inclusive, a transferência de recursos públicos para apoiar a consecução das metas estabelecidas.

Considerando o disposto na Lei nº 13.019/2014, que institui o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), é correto afirmar que essa parceria deve ser formalizada por:

- a) contrato de gestão, mediante licitação por concorrência, com entidade que comprove existência mínima de 1 ano;
- b) termo de fomento, através de processo licitatório de pregão, com entidade que comprove existência mínima de 2 anos;
- c) termo de colaboração, precedido de procedimento de chamamento público, com entidade que comprove existência mínima de 3 anos;
- d) termo de parceria, mediante decreto emitido por ministro supervisor do tema, com entidade que comprove existência mínima de 4 anos;
- e) acordo de cooperação, com base na realização de procedimento de manifestação de interesse social, com entidade que comprove existência mínima de 5 anos.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/1505975

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

32) Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Se a administração pública realizar chamamento público para celebrar parceria com organização da sociedade civil, em regime de mútua colaboração, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, nos termos da Lei nº 13.019/2014, será vedada a participação de qualquer organização estrangeira, devendo a parceria ser destinada apenas a organizações nacionais.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3251915

FGV - Aud SC (TCE RR)/TCE RR/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

33) O Estado de Roraima pretende implementar política de monitoramento de secas e focos de incêndio no exercício financeiro de 2025.

Para garantir a viabilidade e a economicidade do projeto, a administração estadual proporá a transferência de recursos públicos para firmar parceria com a organização da sociedade civil Alfa, especialista em técnicas de georreferenciamento por satélite ótico. Essa parceria vai permitir a obtenção de dados e informações suficientes para orientar o Poder Público na execução da política de monitoramento, permitindo a sua atuação tempestiva nos casos de incêndio, com benefício real para a população diretamente afetada.

Em paralelo, a organização da sociedade civil Beta pretende acessar, em tempo real, os dados de georreferenciamento obtidos pelo Estado de Roraima na parceria supramencionada. O objetivo é realizar o monitoramento das queimadas e estabelecer parâmetros e comportamentos que possam identificar a potencial origem criminosa de tais queimadas, permitindo a futura proposição de políticas de segurança pública baseadas em dados. Para isso, pretende firmar parceria com o Estado de Roraima, sem transferência de recursos públicos.

Considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, os instrumentos jurídicos adequados a serem firmados pelo Estado de Roraima com as organizações Alfa e Beta são, respectivamente,

- a) o termo de transferência e o termo de colaboração.
- b) o termo de fomento e o termo de colaboração.
- c) o termo de colaboração e o acordo de cooperação.
- d) o termo de ajustamento de gestão (TAG) e o termo de fomento.
- e) o termo de ajustamento de conduta (TAC) e o acordo de cooperação.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/618037

FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

34) De acordo com a Lei nº 13.019/2014,

- a) qualquer organização da sociedade civil pode celebrar parceria com a Administração pública, podendo se materializar mediante convênio ou contrato.
- b) as entidades da sociedade civil devem ser qualificadas como organizações sociais para celebrarem parcerias regidas por esse diploma legal com os entes públicos quando envolverem o repasse de recursos financeiros.
- c) as parcerias firmadas entre poder público e entidades da sociedade civil regidas por esse diploma legal dependem da previsão de repasse de recursos financeiros para realização das atividades.
- d) os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.
- e) a celebração de acordos ou termos de cooperação com entidades da sociedade civil configura hipótese expressa de dispensa de licitação, diferentemente do termo de fomento, que exige a realização de um chamamento para escolha da organização que melhor desempenhará as atividades de interesse público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/790800

FCC - Ana Fom (AFAP)/AFAP/Crédito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

35) A formalização de termo de colaboração entre a Administração pública e uma organização da sociedade civil, para que esta prossiga com o desenvolvimento de trabalho social de acolhimento de desabrigados, bem como de recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, mediante prévia capacitação e treinamento,

- a) deve, em regra, ser precedida de chamamento público, além do preenchimento de requisitos formais pela organização da sociedade civil, em observância à transparência.
- b) demanda todas as providências, requisitos e procedimento previstos na Lei nº 8.666/1993.
- c) demanda sempre prévio procedimento de seleção, observada a isonomia e legalidade, na forma prevista na Lei nº 13.019/2017.
- d) exige a elaboração e apresentação de plano de trabalho pela organização da sociedade civil, esta que ficará integralmente responsável pela execução do mesmo, vedada ingerência ou participação do poder público.
- e) pode ser feita diretamente pelo Chefe do Executivo, desde que não surja interferência com as autoridades formalmente competentes, sob pena de ser necessária prévia autorização legislativa.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2564450

VUNESP - Ana (Pres Prudente)/Pref Pres Prudente/Jurídico/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

36) Acerca das parcerias entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil, nos termos do disposto na Lei nº 13.019/2014, assinale a alternativa **correta**.

- a) Termo de colaboração deve ser adotado para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- b) Termo de fomento deve ser adotado para consecução de planos de trabalho propostos pelo Poder Público que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- c) Termo de fomento deve ser adotado para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- d) Termo de colaboração deve ser adotado para consecução de planos de trabalho propostos pelo Poder Público que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- e) Acordo de cooperação deve ser adotado para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509680

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

37) Com relação à organização administrativa, ao processo administrativo, ao estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e à Lei de Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

Se organização da sociedade civil firmar alguma parceria com a administração pública, celebrando o respectivo termo de fomento, ambas deverão divulgar a parceria na Internet, devendo a primeira dar essa publicidade em locais visíveis de suas sedes sociais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teccursos.com.br/questoes/3684829

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE ES)/PGE ES/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

38) A Lei federal nº 13.019/2014 institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, inaugurando o denominado regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos estabelecidos em plano de trabalho. A respeito dos instrumentos jurídicos de parceria, assinale a opção correta.

- a) Termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias propostas pelas organizações da sociedade civil quando não envolvem transferência de recursos financeiros.
- b) Termo de fomento é instrumento proposto por organizações da sociedade civil, ao passo que termo de colaboração é proposto pela administração pública, e ambos envolvem transferência de recursos financeiros.
- c) Acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias propostas pela administração pública ou pelas organizações da sociedade civil quando envolvem transferência de recursos financeiros.
- d) Convênio é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias propostas pela administração pública ou pelas organizações da sociedade civil quando envolvem transferência de recursos financeiros.
- e) Termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias propostas pela administração pública quando não envolvem transferência de recursos financeiros.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/1621537

VUNESP - Ana (Pref Ilhabela)/Pref Ilhabela/Gestão Pública/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

39) Assinale a alternativa que completa, corretamente, o seguinte enunciado:

Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação são instrumentos previstos na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para formalizar as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco _____

- a) propostas pela administração pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros, em se tratando de termo de fomento.
- b) propostas pela administração pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros, em se tratando de termo de colaboração.
- c) propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros, em se tratando de termo de colaboração.
- d) que não envolvam a transferência de recursos financeiros, em se tratando termo de colaboração.
- e) que envolvam a transferência de recursos financeiros, em se tratando de acordo de cooperação.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/1147547

FCC - JE TJMS/TJ MS/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

40) No âmbito da legislação federal sobre parcerias entre a Administração Pública e organizações não governamentais, considera-se acordo de cooperação o instrumento firmado entre o Poder Público e

- a) entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas na lei das OSCIPs.
- b) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pela Administração Pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- c) a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades contempladas na lei das Organizações Sociais.
- d) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- e) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/3231437

FCC - Ana Prev (PIAÚPREV)/PIAÚPREV/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

41) Considere que a Administração Pública pretenda celebrar parceria com uma entidade para desenvolvimento de serviço de fornecimento de refeições a custo módico para a população em situação de rua. A implementação do projeto poderá se dar por meio

- a) de chamamento público para celebração de acordo de cooperação com entidade sem fins lucrativos, pública ou privada, de modo que o Poder Público possa repassar recursos para execução dos serviços.
- b) de licitação para contratação de entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, para prestação de serviço não oneroso de fornecimento de refeição, com regime contratual fundado na Lei federal nº 14.133/2021.
- c) de realização de licitação, com procedimento previsto na Lei federal nº 14.133/2021, para celebração de termo de fomento regido pela Lei federal nº 13.019/2014 e sem finalidade lucrativa, admitida a remuneração pelos serviços prestados e o ressarcimento dos custos incorridos para execução do objeto da

parceria.

- d) de delegação de serviço público, por meio de concessão ou permissão de serviço público, de forma que a concessionária preste o serviço de fornecimento de refeições, sem finalidade lucrativa.
- e) da realização de chamamento público para celebração de termo de colaboração com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2544156

FGV - Ana (BBTS)/BBTS/Perfil Interno/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

42) Considere que um grupo de amigos decida criar uma organização da sociedade civil voltada para a preservação ambiental, desenvolvendo periodicamente mutirões de limpeza em parques e praças de bairro.

Após 10 anos de atuação, a organização decidiu solicitar ao governo estadual o estabelecimento de um vínculo, por meio de repasse de recursos financeiros. Para isso, deve utilizar o instrumento conhecido por

- a) Termo de Parceria.
- b) Termo de Fomento.
- c) Termo de Cooperação.
- d) Descentralização por Competências.
- e) Acordo de Gestão.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367876

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

43) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

As parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público recíproco que envolvam transferência de recursos financeiros têm como instrumentos o termo de colaboração, quando o proponente da parceria for a administração pública, e o termo de fomento, quando o proponente da parceria for organização da sociedade civil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/669139

FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Jurídica/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

44) Com o objetivo de ampliar sua atuação na prestação de determinado serviço público de contornos assistenciais, o Município Alfa realizou chamamento público para selecionar as organizações da sociedade civil com as quais celebraria ajustes para esse fim. Acresça-se que nesses ajustes haveria previsão de transferência de recursos públicos para tais organizações.

A partir da sistemática estabelecida na Lei nº 13.019/14, é correto afirmar que o referido ajuste, a ser celebrado com os entes do terceiro setor, tem a natureza jurídica de

- a) acordo de cooperação.
- b) termo de colaboração.
- c) contrato de gestão.
- d) termo de fomento.
- e) convênio.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3553479

FCC - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

45) A Lei federal nº 13.019/2014, para fins de sua aplicação, dispõe expressamente que a parceria é

- a) um conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expresso em termo de colaboração, fomento ou acordos de cooperação.
- b) a formalização de instrumento pelo qual a administração pública e a organização da sociedade civil se unem para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- c) um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil.
- d) a formalização de instrumento pelo qual a administração pública e organização da sociedade civil se unem para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros entre as partes.
- e) uma reunião de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3567579

FCC - Aud Gov (CGE PI)/CGE PI/Tecnologia da Informação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

46) O Procedimento de Manifestação de Interesse Social previsto na Lei nº 13.019/2014 destina-se

- a) a propiciar a identificação de interessados na realização de uma parceria com organização da sociedade civil, que se manifestarão, no decorrer do procedimento, antecipando suas futuras propostas financeiras.
- b) a avaliar e escolher propostas apresentadas por organizações da sociedade civil para execução específica de um instrumento de parceria disciplinado na norma, substituindo, portanto, eventual chamamento público.
- c) a possibilitar a apresentação de propostas, pela iniciativa privada, para análise de pertinência e viabilidade da parceria, por parte do Poder Público, procedendo-se, se o caso, a um chamamento público para a formalização do correspondente instrumento.
- d) a ampliar a abrangência de alcance dos projetos de iniciativa do Poder Público, constituindo-se, pois, etapa obrigatória prévia ao chamamento público.
- e) à realização de etapa preparatória e de estudos sobre a viabilidade de uma parceria, quando se configurar hipótese de dispensa de chamamento público.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2687864

FGV - AFCE (TCE-BA)/TCE BA/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

47) As autoridades competentes do Estado da Bahia visam a estabelecer uma parceria da Administração Pública com organização da sociedade civil para alcançar finalidade de interesse público, que não envolverá a transferência de recursos financeiros, atinente à promoção da saúde e segurança alimentar das crianças nas respectivas escolas públicas.

Considerando os instrumentos para a formalização de vínculos com o terceiro setor, aquele pretendido na situação descrita é designado:

- a) termo de colaboração;
- b) contrato de gestão;
- c) termo de parceria;
- d) acordo de cooperação;
- e) termo de fomento.

Gabarito: D

www.teccconcursos.com.br/questoes/3207921

VUNESP - Ana (Pref Aparecida (SP))/Pref Aparecida (SP)/Contratos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

48) A Lei Federal nº 13.019/2014, referente ao Marco Regulatório do Terceiro Setor, dispõe que as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil (OSC) podem ocorrer por meio de três instrumentos.

O instrumento que não envolve a transferência de recursos financeiros é denominado

- a) termo de colaboração.
- b) termo de fomento.
- c) convênio administrativo.
- d) acordo de cooperação.
- e) termo de compromisso cultural.

Gabarito: D

www.teccconcursos.com.br/questoes/3115859

FCC - AFTri (J Guararapes)/Pref J Guararapes/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

49) A luz da disciplina estabelecida pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o estabelecimento de parceria entre a Administração Pública e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, em mútua cooperação, para fins de interesse público e recíproco, quando materializado mediante termo de fomento,

- a) deve ser substituído por contrato de gestão, após a seleção de entidade que apresente a melhor proposta em chamamento público.
- b) envolve a transferência de recursos em parcerias propostas pelas organizações da sociedade civil.
- c) não pressupõe a transferência de recursos, mas apenas a cessão de servidores para a gestão de equipamento público.
- d) decorre de parceria cujos termos são estabelecidos pela Administração Pública, que pode ou não envolver transferência de recursos.
- e) prevê benefício de natureza tributária ou subvenção econômica, vedada a transferência direta de recursos.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/3482722

VUNESP - Proc (Pref Campinas)/Pref Campinas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

50) Com base na Lei nº 13.019/14, a respeito do Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS), é correto afirmar que a sua

- a) proposição acontece, em regra, por iniciativa da Administração.
- b) realização pode ser imposta como condição para a realização de chamamento público ou celebração de parceria.
- c) proposição não impede a organização da sociedade civil proponente de participar de eventual chamamento público subsequente.
- d) propositura somente pode ser feita por organizações da sociedade civil, constituídas há, pelo menos, um ano.
- e) propositura deve resultar no ressarcimento ao proponente pelos custos incorridos na elaboração do projeto, ainda que não venha a ser utilizado em chamamento público.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/1567963

VUNESP - Adv (CODEN)/CODEN/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

51) Acerca das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, prevê *procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos*, que corresponde a

- a) prestação de contas.
- b) apresentação das contas.

- c) análise e manifestação conclusiva das contas.
- d) procedimento averiguatório.
- e) processo investigativo.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/495719

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE RR)/MPE RR/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

52) Determinado estado da Federação pretende propor a celebração de parceria com uma organização da sociedade civil na área de preservação do meio ambiente, visando à consecução de interesse público e recíproco. Tal parceria envolverá o repasse de recursos financeiros do estado para a organização.

Nessa situação, deverá ser firmado o instrumento denominado

- a) termo de parceria, realizado mediante prévio chamamento público.
- b) termo de colaboração, realizado mediante prévio chamamento público.
- c) convênio, que dependerá de prévia licitação.
- d) acordo de cooperação, que prescinde de licitação.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2849401

FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

53) Após a observância das formalidades legais, o Poder Público e uma organização da sociedade civil formalizaram uma parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, é correto afirmar que a parceria entre o Poder Público e a organização da sociedade civil foi instrumentalizada por meio de um

- a) acordo de cooperação.
- b) termo de colaboração.
- c) contrato de gestão.
- d) termo de fomento.
- e) termo de parceria.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/538340

FGV - APF (SEPOG RO)/SEPOG RO/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

54) O Chefe do Poder Executivo de determinado Estado federativo informou à sua assessoria que desejava propor uma parceria às organizações da sociedade civil que atuassem com atividades esportivas para crianças portadoras de deficiência, transferindo-lhes recursos financeiros para a consecução dessa atividade, cuja finalidade é de interesse público e recíproco.

À luz da narrativa acima e da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/2014, que norteará o ajuste, o instrumento a ser utilizado na celebração da parceria é o

- a) termo de colaboração.
- b) termo de parceria.
- c) termo de fomento.
- d) contrato de gestão.
- e) acordo de cooperação.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1036143

CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE RO/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

55) A administração pública pretende celebrar, com base na Lei nº 13.019/2014, parceria com determinada organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco relacionadas à educação. A proposta de parceria foi formulada pela organização da sociedade civil e envolve a transferência de recursos financeiros.

Nessa situação, de acordo com a referida lei, o instrumento adequado ao caso é o

- a) convênio.
- b) acordo de cooperação.
- c) termo de fomento.
- d) termo de colaboração.
- e) contrato administrativo de concessão patrocinada.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3154313

FCC - AJ TRT7/TRT 7/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

56) Considere que uma organização da sociedade civil pretenda celebrar acordo de cooperação com a Administração, nos termos disciplinados pela Lei nº 13.019/2014. Tendo em vista a disciplina estabelecida no referido diploma legal, tem-se que:

- a) O instrumento formaliza parceria decorrente de manifestação de interesse da organização da sociedade civil, diversamente do termo de fomento, que é firmado quando a proposta da parceria é de iniciativa da Administração.

- b) Por se tratar de instrumento que envolve a transferência de recursos públicos à entidade, é necessário a prévia instauração de chamamento público.
- c) Trata-se de instrumento decorrente de iniciativa individualizada da entidade, para finalidade específica, de forma que, embora envolva transferência de recursos, dispensa chamamento público.
- d) O instrumento em questão presta-se a formalizar a parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- e) O instrumento permitirá a cessão de bens públicos e servidores para a organização da sociedade civil, porém não a transferência direta de recursos financeiros.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3561313

FCC - AFFE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/Geral/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

57) O Procedimento de Manifestação de Interesse Social previsto na Lei nº 13.019/2014 destina-se

- a) à realização de etapa preparatória e de estudos sobre a viabilidade de uma parceria, quando se configurar hipótese de dispensa de chamamento público.
- b) a propiciar a identificação de interessados na realização de uma parceria com organização da sociedade civil, que se manifestarão, no decorrer do procedimento, antecipando suas futuras propostas financeiras.
- c) a avaliar e escolher propostas apresentadas por organizações da sociedade civil para execução específica de um instrumento de parceria disciplinado na norma, substituindo, portanto, eventual chamamento público.
- d) a possibilitar a apresentação de propostas, pela iniciativa privada, para análise de pertinência e viabilidade da parceria, por parte do Poder Público, procedendo-se, se o caso, a um chamamento público para a formalização do correspondente instrumento.
- e) a ampliar a abrangência de alcance dos projetos de iniciativa do Poder Público, constituindo-se, pois, etapa obrigatória prévia ao chamamento público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1884681

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE CE)/PGE CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

58) Um administrador público, após receber, de uma associação de municípios de uma determinada região do estado, proposta de parceria em que haverá transferência de recursos do poder público para a referida entidade, solicitou assessoramento ao órgão jurídico, para que este informasse qual seria o adequado instrumento para formalizar a parceria.

Nessa situação hipotética, considerando os termos da Lei n.º 13.019/2014, o órgão de assessoramento deve informar ao administrador que o instrumento adequado para se firmar a referida parceria será um

- a) termo de colaboração.
- b) termo de fomento.
- c) termo de execução descentralizada.
- d) acordo de cooperação.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1856672

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ RJ)/TJ RJ/Gestão/Contador/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

59) Assinale a opção que apresenta a denominação do instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014.

- a) acordo de cooperação
- b) convênio
- c) termo de colaboração
- d) termo de fomento
- e) termo de parceria

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1067130

FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

60) O Município Alfa decidiu estimular a participação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que não contasse com qualquer qualificação obtida com base em legislação específica, em projetos de interesse público e recíproco. Para tanto, lançou chamamento público para que os interessados apresentassem os seus projetos, sendo celebrado ajuste com a organização vencedora, que seria contemplada com a transferência de recursos financeiros.

À luz da sistemática vigente, o referido ajuste terá a forma de:

- a) termo de parceria;
- b) contrato de gestão;
- c) termo de interação;
- d) termo de colaboração;
- e) acordo de cooperação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/630654

VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

61) Ajuste a ser celebrado entre o Poder Público e associação privada sem fins lucrativos, com sede no exterior e escritório de representação em Brasília, tendo por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes com vistas à realização de encontro para, por meio de palestras e workshops, difundir conhecimento e promover a

troca de experiências em políticas públicas voltadas às áreas sociais, sem previsão de transferência de recursos públicos, porém com previsão de cessão de espaço em imóvel público para realização do evento denomina-se

- a) termo de fomento, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal nº 13.019/2014 (Lei das Parcerias Voluntárias com Organizações da Sociedade Civil – OSCs).
- b) termo de parceria, submetido ao regime jurídico previsto na Lei federal no 9.790/99 e Lei Estadual nº 11.598/2003 (Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs), desde que o escritório no Brasil da entidade seja qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
- c) acordo de cooperação, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal nº 13.019/2014 (Lei das Parcerias Voluntárias com Organizações da Sociedade Civil – OSCs).
- d) convênio, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos).
- e) contrato, submetido ao regime jurídico previsto na Lei Federal no 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos).

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2897345

VUNESP - Proc (Pref Marília)/Pref Marília/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

62) A Lei Federal no 13.019/14 instituiu o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este, objetivando a celebração de parceria, avalie a possibilidade de realização de um

- a) Convite.
- b) Chamamento Público.
- c) Termo de Cooperação.
- d) Diálogo Competitivo.
- e) Tomada de Preços.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/573631

FGV - ATRE (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

63) Determinada organização da sociedade civil, que jamais recebera qualquer qualificação do Poder Público, celebrou um ajuste com o Estado Beta, sem repasse de recursos financeiros, com o objetivo de aprimorar certa atividade de interesse social há anos desenvolvida, paralelamente, por ambos.

À luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019/14, esse ajuste é denominado

- a) termo de fomento.
- b) acordo de cooperação.
- c) termo de colaboração.
- d) convênio.
- e) termo de gestão.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/2235643

FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

64) A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelece o regime jurídico para parcerias firmadas entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil, instituindo, dentre outras, normas de gestão para as instituições interessadas, procedimentais para a celebração dos instrumentos, de execução e de fiscalização. Destaca-se a possibilidade de

- a) aplicação de sanções contra a organização da sociedade civil que descumprir as obrigações assumidas na parceria, ainda que não especificadas no respectivo plano de trabalho, em razão da natureza contratual do ajuste principal.
- b) caracterização de ato de improbidade no caso de servidor público que intencional e inveridicamente declara a impossibilidade de realização de chamamento público para favorecer determinada organização da sociedade civil a lograr êxito na formalização de termo de colaboração com a Administração Pública.
- c) fiscalização dos instrumentos pelos Tribunais de Contas competentes, desde que os termos de parcerias tenham sido precedidos de chamamento público e envolvam repasse de recursos públicos às organizações da sociedade civil.
- d) instituição de sanções administrativas e financeiras pela Administração Pública, a exemplo de suspensão de participação em chamamentos públicos e impedimento de celebração de parcerias, a contar da data de apresentação da prestação de contas, independentemente de prescrição.
- e) aplicação das sanções previstas na lei de improbidade, por extensão, apenas no caso das parcerias que envolvam repasse de recursos públicos cuja execução não seja aderente às diretrizes e ao cronograma do plano de trabalho.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/2220138

FGV - CL (SEN)/SEN/Assessoramento em Orçamentos/Orçamento e Análise Econômica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

65) O Município Alfa firmou parceria com a Organização da Sociedade Civil Beta, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para atuação na oferta de serviços de proteção social especial para população em situação de vulnerabilidades e riscos sociais oriundas de condições de dependência química relacionada ao álcool. Sabe-se que a citada parceria foi estabelecida para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública, para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, que envolveram a transferência de recursos financeiros.

Conforme dispõe a Lei nº 13.019/14, o instrumento jurídico por meio do qual foi formalizada tal parceria é o(a)

- a) termo de fomento.
- b) contrato de gestão.
- c) termo de colaboração.
- d) parceria público-privada.
- e) acordo de cooperação.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2022732

FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

66) A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração pública e as organizações da sociedade civil. Tal diploma prevê o procedimento de manifestação de interesse social, estatuinto que

- a) a proposição ou a participação no referido procedimento não impede a organização da sociedade civil de participar no chamamento público subsequente.
- b) se trata de procedimento prévio obrigatório nas parcerias em que haja repasse de recursos financeiros.
- c) é direito subjetivo dos participantes, a realização do chamamento público subsequente, uma vez finalizado o procedimento.
- d) o edital de chamamento público subsequente poderá limitar a participação daquelas entidades que manifestaram interesse no procedimento previamente realizado.
- e) a realização de tal procedimento torna dispensável o chamamento público, permitindo que a entidade proponente seja escolhida diretamente para celebrar a parceria.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3080131

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Suporte/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

67) A organização religiosa XYZ, que se dedica a atividades e a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, foi qualificada como organização da sociedade civil. Em seguida, foi celebrada uma parceria entre a referida organização e a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública, envolvendo a transferência de recursos financeiros.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, é correto afirmar que a parceria foi celebrada através de um

- a) acordo de cooperação.
- b) termo de colaboração.
- c) contrato de gestão.
- d) termo de fomento.
- e) termo de parceria.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2274818

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jud (Pref Recife)/Pref Recife/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

68) Segundo a Lei nº 13.019/2014, o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que, propostas pelas organizações da sociedade civil, envolvam a transferência de recursos financeiros é denominado

- a) convênio.
- b) termo de colaboração.
- c) parceria.
- d) termo de fomento.
- e) acordo de cooperação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2030995

VUNESP - Adv (Docas PB)/Docas PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

69) Assinale a alternativa que relaciona corretamente o conceito com a sua explicação, conforme previsto na Lei nº 13.019/2014.

- a) Termo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- b) Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formal ou informalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil de interesse público, em regime de concorrência, para a consecução de finalidades de interesse público, mediante a execução de atividade expressa em termos de patrocínio público ou em acordos de cooperação.
- c) Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- d) Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.
- e) Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2968258

VUNESP - Esp Port (APS)/APS/Administrador/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

70) Uma empresa pública estabeleceu parceria com uma organização da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela própria organização da sociedade civil, com execução de atividades previamente estabelecidas em plano de trabalho e que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Dadas essas características, o instrumento comumente utilizado para formalizar essa parceria é denominado

- a) termo de colaboração.

- b) termo de fomento.
- c) acordo de cooperação.
- d) contrato de gestão.
- e) termo de parceria.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2163576

FCC - FRE (SEFAZ AP)/SEFAZ AP/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

71) Considere que determinado Estado da Federação esteja executando programa sócio- habitacional destinado à população de baixa renda irregularmente instalada em núcleos urbanos informais. Referido programa envolve, além da construção de unidades habitacionais, disponibilização de cursos de capacitação profissional em áreas com demanda de mão de obra previamente mapeada, a exemplo dos setores de tecnologia e inovação. Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para a área de capacitação profissional, que arrecadou recursos financeiros consideráveis em evento internacional recentemente realizado, procurou representantes daquele ente federativo com pretensão de convergir esforços para o sucesso do programa. Como possível solução para a concretização da pretensão da mencionada organização,

- a) não se poderia cogitar da doação de recursos diretamente ao ente federativo, uma vez que a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, vedou os entes públicos de receberem transferências gratuitas de bens e direitos, quando realizados por pessoas jurídicas de direito privado.
- b) a celebração de termo de colaboração, regido pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, possibilita que a pessoa jurídica de direito privado que propôs a parceria transfira, ao ente público, bens, recursos financeiros e mão de obra para viabilizar a execução de parte do programa.
- c) está a formalização de acordo de cooperação entre a pessoa jurídica de direito privado e o ente público, nos termos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, por meio do qual a organização da sociedade civil poderá custear e executar cursos de capacitação profissional destinados ao público atendido pelo programa.
- d) a participação da organização da sociedade civil deveria ficar restrita à transferência voluntária e gratuita de recursos financeiros ao ente público, destinados exclusivamente para atividades abrangidas pelas finalidades estatutárias da pessoa jurídica de direito privado.
- e) é vedada a celebração de convênio, porque este instrumento é restrito a entes com personalidade jurídica de direito público, admissível apenas excepcionalmente a empresas estatais, porque dotadas de personalidade jurídica híbrida.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514346

CEBRASPE (CESPE) - Ass AF (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

72) No que diz respeito a administração de recursos materiais, licitações, convênios e parcerias, julgue o item seguinte.

A realização do procedimento de manifestação de interesse social implica, necessariamente, a execução de chamamento público para selecionar a organização da sociedade civil, objetivando a celebração de parceria.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3363033

FCC - AMCI (CGM SP)/Pref SP/Correição/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

73) Suponha que o Município de São Paulo pretenda celebrar um acordo de cooperação com organização da sociedade civil, nos termos disciplinados pela Lei federal nº 13.019/2014, para a consecução de atividades de interesse público e recíproco. De acordo com os citados diplomas legais, o acordo em questão

- a) dependerá de convocação específica da Administração dirigida a organização social previamente cadastrada e que não poderá ter entre suas finalidades institucionais quaisquer atividades de cunho religioso.
- b) poderá ser proposto pela Administração Pública ou pela organização da sociedade civil e não poderá envolver a transferência de recursos públicos à organização, esta que é admissível mediante termo de colaboração ou de fomento.
- c) condiciona-se a processo seletivo instaurado pela Administração para escolha da organização mais apta, do ponto de vista técnico e reputacional, para o desempenho de programa de trabalho previamente divulgado mediante edital.
- d) condiciona-se à seleção da organização da sociedade civil mediante prévio procedimento de chamamento público e aprovação da proposta de transferência de recursos à organização.
- e) somente poderá ser celebrado por iniciativa da organização social, mediante apresentação de manifestação de interesse, instruída com o respectivo plano de trabalho e estimativa dos recursos envolvidos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3248418

FGV - JF TRF3/TRF 3/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

74) Assinale a alternativa correta:

- a) Para os fins da Lei nº 13.019/2014, considera-se organização da sociedade civil a entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
- b) No contexto da Lei nº 13.019/2014, acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- c) No contexto da Lei nº 13.019/2014, comissão de monitoramento e avaliação é o órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas.
- d) Para a realização de parcerias com organizações da sociedade civil o administrador público realizará prévia licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
- e) O Procedimento de Manifestação de Interesse Social é o instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil poderão apresentar propostas ao poder público nos casos de dispensa de licitação estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/628307

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

75) Acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a realização de serviços públicos, julgue o item a seguir.

O termo de fomento é o instrumento jurídico adequado para concretizar parceria proposta pela administração pública com organização da sociedade civil para o alcance de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3231580

FGV - API (CGM Cuiabá)/Pref Cuiabá/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

76) Diante das definições constantes da Lei nº 13.019/2014, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre Administração Pública e as organizações da sociedade civil, assinale a alternativa que indica a correta delimitação de instrumento por ela definido e que se submete às exigências da mencionada norma:

- a) Termo de parceria é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- b) Termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil de interesse público, devidamente qualificadas nos termos da legislação de regência, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.
- c) Acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- d) Termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- e) Contrato de gestão é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas tanto pelas organizações da sociedade civil quanto pela Administração, desde que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/867113

FCC - AFTM (Pref Manaus)/Pref Manaus/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

77) A celebração de parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil implica assunção de direitos e obrigações para consecução de projetos de interesse público. A Lei nº 13.019/2014 estabeleceu algumas vedações à celebração das modalidades de parceria que instituiu, como forma de prezar pela lisura das relações firmadas pela Administração pública. Ficam impedidas de firmar parcerias nos moldes da legislação mencionada, as organizações da sociedade civil

- a) cujo dirigente tenha sido condenado por ato de improbidade, desde que na modalidade que gera prejuízo ao erário, porque esta exige conduta dolosa.
- b) que tenham sido sancionadas administrativamente, desde que cumulativamente com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.
- c) cujo dirigente, em representação apresentada ao Tribunal de Contas, tenha sido acusado de conduta violadora da legalidade na execução de contrato com a Administração pública.
- d) cujas contas referentes a outras parcerias firmadas com a Administração pública tenham sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas.
- e) que mantenham outros contratos de parceria regidos pela Lei no 13.019/2014 com a Administração pública, como medida de isonomia e igualdade de competição.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/715663

VUNESP - Proc (Pref SBC)/Pref SBC/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

78) A interação da Administração Pública com o terceiro setor tem se mostrado importante para a prestação de políticas públicas, especialmente em áreas como saúde, educação e assistência social. A respeito dessa interação, é correto afirmar que

- a) as organizações do terceiro setor, ao contratarem com a Administração Pública, passam a integrar a Administração indireta, sujeitando-se à fiscalização dos tribunais de contas e do controle interno da União, Estados ou Municípios, conforme o caso.
- b) as organizações do terceiro setor que recebam recursos do orçamento público passam a se submeter ao regime de direito público próprio das entidades da Administração no que se refere à compra de bens e serviços ou à contratação de colaboradores.
- c) as organizações sociais interagem com a Administração Pública por meio do chamado "convênio de fomento", o qual deve prever os direitos e obrigações da entidade em vista dos objetivos públicos da parceria.
- d) o chamamento público é o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, devendo respeitar os princípios da isonomia, da publicidade e da probidade administrativa.
- e) a chamada Manifestação de Interesse Privado (MIP) é o instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil poderão apresentar propostas de parcerias ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/392686

VUNESP - JDM (TJM SP)/TJM SP/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

79) Há um novo marco regulatório que disciplina a celebração de convênios e acordos de cooperação pela Administração Pública. Extraí-se da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que

- a) o termo de colaboração deve ser adotado pela Administração Pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.

- b) a partir da sua vigência, somente serão celebrados convênios entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas, não se aplicando a essas parcerias o disposto na Lei nº 8.666/93.
- c) a celebração de termo de colaboração ou de fomento deverá ser sempre precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.
- d) essa lei se aplica também aos convênios celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, que podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste.
- e) descabe a aplicação de sanções aos parceiros, pois os interesses envolvidos nos planos de trabalho são comuns, não contrapostos.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/1037367

FCC - JE TJAL/TJ AL/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

80) De acordo com as disposições da Lei federal nº 13.019/2014, o estabelecimento de parcerias entre o poder público e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, para a execução de planos de trabalho por estas propostos,

- a) se dá mediante termo de fomento, se envolver transferência de recursos públicos, vedada a celebração de convênio para tal finalidade.
- b) não pode envolver, direta ou indiretamente, a transferência de recursos públicos à entidade.
- c) deve ser precedido de procedimento licitatório, na modalidade convite, salvo em se tratando de entidades de assistência social.
- d) deve ser feito mediante contrato de gestão, apenas com entidades pré-qualificadas.
- e) deve ser precedido de chamamento público, obrigando-se o poder público a celebrar termo de parceria com a entidade melhor classificada.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/3541826

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PI)/PGE PI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

81) Assinale a opção que apresenta o instrumento previsto na Lei n.º 13.019/2014 por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública e que envolvam a transferência de recursos financeiros.

- a) termo de parceria
- b) acordo de cooperação
- c) termo de colaboração
- d) termo de fomento
- e) contrato de gestão

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/3079875

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Complexidade Intelectual/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

82) A Lei no 13.019/2014 instituiu normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei no 13.019/2014, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Comissão de seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública.
- II.** Termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- III.** Termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Está correto o que se afirma em

- a) **II**, apenas.
- b) **I**, apenas.
- c) **I** e **III**, apenas.
- d) **II** e **III**, apenas.
- e) **I**, **II** e **III**.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/1033405

VUNESP - ACI (Pref Campinas)/Pref Campinas/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

83) As parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos estabelecidos em planos de trabalho, serão, em regra, precedidas de chamamento público cujo critério de julgamento, obrigatoriamente, será

- a) a capacitação e a experiência do proponente, bem como a qualidade técnica da proposta e adequação ao montante de recursos públicos disponíveis para a parceria.
- b) o valor de referência apurado mediante pesquisa de preços realizada pela administração pública, sigiloso até a etapa de aceitabilidade da proposta.
- c) o grau de compatibilidade da metodologia de execução com a política pública em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência, sigiloso até a etapa de julgamento da proposta.
- d) o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do edital de chamamento.
- e) o valor da contrapartida financeira ou patrimonial oferecida pela organização proponente e a metodologia de execução.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2302316

VUNESP - CFO/QC (EsFCEX)/EsFCEX/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

84) A Secretaria de Educação de determinado Município da Federação deseja assinar termo de colaboração com organizações da sociedade civil previamente credenciadas para execução de atividades voltadas à educação infantil de crianças entre 1 (um) e 6 (seis) anos de idade, no qual é prevista a realização de repasses financeiros. A esse respeito, é **correto** afirmar, com base na legislação nacional, que

- a) por se tratar de instituições de caráter privado, as organizações da sociedade civil eventualmente contratadas não estão sujeitas à lei de improbidade administrativa.
- b) se trata de setor no qual é vedada pela lei a realização de parceria com o setor privado, ainda que sem finalidades lucrativas.
- c) a seleção das organizações da sociedade civil parceiras deverá ser devidamente antecedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo.
- d) a Secretaria de Educação poderá dispensar a realização do chamamento público nesta hipótese por expressa determinação legal.
- e) por se tratar de instituições de caráter privado, as organizações da sociedade civil eventualmente contratadas não estão sujeitas ao controle exercido pelos tribunais de contas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/575973

FCC - AJ TRT21/TRT 21/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

85) Pretende um determinado Município realizar procedimento para identificação, no setor privado, de pessoa jurídica apta a gerir uma unidade de reabilitação recém construída pelo ente no bojo de seu Programa "Cuidar, Reabilitar e Incluir".

Uma possível solução para a municipalidade seria a realização de

- a) convênio administrativo com pessoa jurídica que tenha expertise para a gestão do equipamento público e prestação dos serviços públicos daquela natureza, mediante remuneração estipulada pelo número de munícipes atendidos.
- b) procedimento de chamamento para seleção e posterior celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, para a realização das finalidades de interesse público comum e recíprocas de gestão do equipamento público e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa.
- c) licitação para contratação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em razão da finalidade social da contratação, para prestação dos serviços de gestão e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa, limitada a remuneração ao equivalente ao custo da pessoa jurídica.
- d) contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que preencha os requisitos de notoriedade e apresente comprovada experiência na execução do objeto que se pretende contratar.
- e) procedimento de credenciamento para identificação das pessoas jurídicas aptas à realização dos serviços especializados buscados pelo Município, de modo que possam ser firmados contratos por prazo certo e subsequentes com todos os integrantes da lista.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1865991

FGV - JE TJAP/TJ AP/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

86) O Estado Alfa celebrou com uma organização da sociedade civil (OSC) uma espécie de parceria, mediante transferência voluntária de recursos para consecução de plano de trabalho proposto pelo poder público estadual, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela Administração Pública, consistentes na promoção e divulgação do "Programa à Víctima e Testemunha Ameaçadas no Estado Alfa", garantindo, na forma da lei, às vítimas e às testemunhas, alimentação, saúde, moradia, educação e lazer, de maneira a promover a reinserção social dos sujeitos em proteção em um novo território fora do local de risco.

De acordo com a Lei nº 13.019/2014, no caso em tela, o instrumento adequado utilizado foi o:

- a) contrato de gestão, e o serviço firmado foi delegado à OSC, contratada mediante licitação;
- b) termo de colaboração, e a OSC foi selecionada por meio de chamamento público;
- c) termo de parceria, e a OSC foi selecionada mediante inexigibilidade de licitação;
- d) termo de fomento, e a OSC foi selecionada mediante contratação direta;
- e) acordo de cooperação, e deve haver prestação de contas sobre os recursos financeiros transferidos ao Tribunal de Contas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2772110

FGV - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

87) Gladys, procuradora de certo Município e estudiosa da Lei nº 13.019/2014, leu uma reportagem que dizia que determinado ente federativo formalizou um termo de fomento com determinada organização da sociedade civil para a transferência de recursos financeiros, a fim de realizar um projeto proposto pela Administração Pública, cujo objeto constitui incumbência prevista em compromisso internacional, no qual foi indicada a instituição que utilizará tais recursos, realizado sem chamamento público, diante da inexigibilidade do procedimento seletivo.

Automaticamente, Gladys percebeu que um dos aspectos da notícia contraria a referida lei, sendo **correto** afirmar que a informação que viola tal norma é a que versa sobre

- a) a inexigibilidade do procedimento seletivo, que é obrigatório para a formalização do instrumento concernente com o objeto da parceria analisada.
- b) o termo de fomento, que não é o instrumento adequado quando a proposta da parceria é realizada pela Administração Pública.
- c) a organização da sociedade civil, que deveria ser necessariamente indicada como organização social, diante das peculiaridades do regime de parceria indicadas.
- d) a transferência de recursos financeiros, que não pode ser objeto do instrumento utilizado para a formação da aludida parceria.
- e) o chamamento público, que não é o procedimento seletivo a ser utilizado para a formalização do instrumento da parceria em questão.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/578704

VUNESP - CUP (SEPOG SP)/SEPOG SP/Controle e Auditoria/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

88) Nos termos do artigo 65 da Lei federal nº 13.019/2014, que dispõe sobre as parcerias voluntárias celebradas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil, "a prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado". Referida lei entrou em vigor, para os Estados federados, em janeiro de 2016. Nos dias atuais, em Estado que não tenha implementado a plataforma eletrônica para processamento do procedimento de prestação de contas previsto na citada lei, a celebração de parcerias voluntárias

- a) é permitida, desde que nos editais de chamamento público e/ou nos termos de colaboração e fomento seja incluída cláusula suspensiva de repasse de recursos financeiros ou materiais à organização da sociedade civil até que entre em operação o sistema eletrônico de prestação de contas.
- b) é vedada, até que a plataforma eletrônica esteja em efetiva operação.
- c) é permitida, desde que o Tribunal de Contas do Estado previamente autorize a suspensão, por prazo razoável, da exigência de processamento eletrônico do procedimento de prestação de contas.
- d) é vedada, até que o Estado celebre termo de adesão ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, da União, para utilizar suas funcionalidades que englobam o processamento eletrônico do procedimento de prestação de contas.
- e) é permitida, desde que a Administração Pública ofereça forma alternativa para disponibilização dos documentos relativos à prestação de contas que efetivamente viabilize o controle social da parceria, até que entre em operação o sistema eletrônico de processamento do procedimento de prestação de contas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3845165

FCC - AFRE (SEFAZ SP)/SEFAZ SP/Gestão Tributária/2026**Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias**

89) Considere que a Administração pretenda celebrar instrumento de parceria com o terceiro setor para realização de atividades culturais no centro de São Paulo.

De acordo com a legislação de regência, poderá firmar

- a) Termo de Parceria, quando se tratar de entidades qualificadas como Organizações Sociais, sem transferência de recursos e cessão de pessoal.
- b) Termo de Cooperação, quando se tratar de Organização da Sociedade Civil, que tenha sido qualificada como entidade cultural.
- c) Termo de Colaboração, quando envolver transferência de recursos e se tratar de projeto de iniciativa da Administração.
- d) Termo de Fomento, em se tratando de projeto de iniciativa da Administração e que não envolva transferência de recursos.
- e) Contrato de Gestão, quando se tratar de projeto de iniciativa de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com transferência de recursos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2271337

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023**Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias**

90) Julgue o próximo item de acordo com a Lei n.º 13.019/2014 e suas alterações.

Todas as reuniões, deliberações e votações que vierem a ocorrer nas organizações da sociedade civil poderão ser virtuais.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3361386

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025**Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias**

91) Julgue o próximo item, relativo aos processos participativos de gestão pública e à excelência nos serviços públicos.

Um instrumento utilizado para oficializar a parceria concebida pela administração pública federal com organizações da sociedade civil, quando há transferência de recursos financeiros em um projeto conjunto, é o termo de colaboração.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2106055

VUNESP - Proc J (CM Jundiaí)/CM Jundiaí/2022**Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias**

92) Nas parcerias de que trata a Lei Federal no 13.019/14, celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, é vedada, em qualquer hipótese, a transferência de recursos financeiros do ente público para realização de despesas com

- a) pagamento de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
- b) custos indiretos necessários à execução do objeto, em qualquer proporção, em relação ao valor total da parceria.
- c) publicidade, inclusive de caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- d) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil.
- e) aquisição de equipamentos e materiais permanentes, e execução de serviços de adequação de espaço físico necessários à respectiva instalação.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/674710

FCC - APE (TCE-RS)/TCE RS/Administração Pública ou de Empresas/2018**Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias**

93) Considere que determinada organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, pretenda firmar parceria com o Estado, tendo apresentado a proposta correspondente nos termos da Lei nº 13.019/2014. Identificando interesse público no objeto apresentado, que demandará repasse de recursos pelo ente público, o Estado decidiu tornar pública a proposta, instituindo procedimento de manifestação de interesse social, o que significa que

- a) optou, por meio deste ato, pela celebração da parceria, porém não pela escolha do parceiro, a qual resultará da seleção decorrente do procedimento instaurado.
- b) procederá à oitiva da sociedade sobre o tema, não estando, contudo, dispensado de instaurar chamamento público para fins de seleção do parceiro que irá firmar o competente termo de fomento.
- c) instaurou procedimento tendente à qualificação da entidade autora da proposição, que, se concluído satisfatoriamente, redundará na celebração de termo de colaboração.
- d) optou por não firmar a parceria com a entidade solicitante, possivelmente pelo não preenchimento dos requisitos legais exigíveis, porém dará prosseguimento à seleção de outro parceiro para o objeto apresentado.
- e) deverá colher sugestões para o aprimoramento do objeto da parceria, devendo, caso decida pelo seu prosseguimento, firmar o competente termo de parceria com o solicitante.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1883990

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

94) A respeito das parcerias formais estabelecidas entre o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, inclusive para atuação na área da saúde pública, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, as organizações da sociedade civil de interesse público, integrantes do terceiro setor, podem firmar termos de fomento ou termos de colaboração com o Estado, para a consecução de finalidades de interesse público, em regra geral, depois da realização de chamamento público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3209473

VUNESP - CInt (Pref Aparecida (SP))/Pref Aparecida (SP)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

95) Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei nº 13.019/2014.

- a) A celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de licitação na modalidade concorrência, voltada a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.
- b) O edital de chamamento público deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de noventa dias.
- c) Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 10 anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, duas das organizações da sociedade civil partícipes.
- d) Será facultativa a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria, podendo vir a ser determinada no momento de encerramento da parceria.
- e) A inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/639514

VUNESP - Proc (FAPESP)/FAPESP/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

96) Fundação instituída e mantida pelo Estado, com finalidade de amparo à pesquisa científica, foi consultada pela Casa Civil para celebrar ajuste tendo por objeto identificar e estabelecer as condições para selecionar e apoiar projetos privados de pesquisa científica e tecnológica com vistas ao fomento do desenvolvimento de áreas consideradas de relevante interesse público estadual e, como produto, termo de referência que indique os parâmetros de elaboração, de avaliação e classificação dos projetos, conforme o limite dos recursos orçamentários estaduais disponíveis para tal finalidade. O instrumento jurídico adequado para formalizar o ajuste proposto será o

- a) contrato de repasse, entabulado por intermédio de banco oficial, a quem competirá gerir os recursos financeiros necessários à concretização da proposta.
- b) termo de colaboração, mediante declaração de inexigibilidade de chamamento público, em razão da natureza singular do objeto a ser executado por fundação que se caracteriza como organização da sociedade civil.
- c) contrato administrativo, entre Estado e Fundação, para a consecução da finalidade de interesse público, mediante declaração de inexigibilidade de licitação, em razão da Fundação, instituição brasileira, ser incumbida por lei da pesquisa e ensino.
- d) convênio, entre Estado e pessoa jurídica a ele vinculada, considerando o interesse público recíproco na consecução do objeto proposto.
- e) termo de fomento, mediante declaração de dispensa de chamamento público, em razão do objeto singular e da Fundação ter sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência da Lei federal nº 13.019/2014 (novo marco regulatório das organizações da sociedade civil).

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2073322

FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

97) A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que instituiu o procedimento de Manifestação de Interesse Social, de caráter prévio à celebração de parcerias, estabelece:

- a) Trata-se de procedimento destinado a selecionar, de maneira competitiva e impessoal, organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
- b) Por meio de tal procedimento, as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas privadas e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.
- c) A organização da sociedade civil que apresentar proposta, por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, fica impedida de participar de eventual chamamento público subsequente.
- d) A Administração poderá, quando se afigurar conveniente, condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
- e) A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da Administração.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/583656

FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

98) Objetivando consecução de finalidade de interesse público, autarquia federal lançou chamamento público para selecionar organização da sociedade civil sem fins lucrativos interessada em firmar parceria para execução, em regime de mútua cooperação, de projeto, cujo plano de trabalho foi desenvolvido e ofertado pela Administração, com a previsão de repasse de recursos financeiros e ausência de contrapartida.

Levando em consideração o regime jurídico das parcerias estabelecido pela Lei nº 13.019 de 2014, o futuro ajuste será instrumentalizado por

- a) termo de colaboração, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, desde que não haja previsão de contrapartida.
- b) termo de fomento, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, estabeleçam ou não contrapartida.
- c) acordo de cooperação, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros e previsão de contrapartida, que se constitui requisito para celebração da avença.
- d) termo de colaboração, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, com ou sem previsão de contrapartida.
- e) termo de fomento ou termo de colaboração, que são instrumentos hábeis, nos termos da lei, para formalização de parcerias que envolvam transferência de recursos, independentemente da origem da proposta.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/632631

FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Controle Interno/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

99) Com referência ao regime jurídico de colaboração entre a Administração Pública e a sociedade civil organizada, leia o trecho a seguir.

"Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco".

O trecho corporifica

- a) um projeto.
- b) uma política pública.
- c) uma parceria.
- d) um termo de fomento.
- e) um termo de colaboração.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1620822

VUNESP - Ana (Pref Ilhabela)/Pref Ilhabela/Gestão Pública/Administração Pública/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

100) Quando de dissolução de entidade, que atuava sob parceria com a administração pública para a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, deverá o seu patrimônio líquido ser

- a) transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza cujo objeto social seja preferencialmente igual.
- b) distribuído entre seus membros partícipes, desde que, comprovadamente, tenham esses o constituído originalmente.
- c) disponibilizados a entidades de caráter filantrópico que atuem na área de saúde e estejam sediadas no mesmo município.
- d) permaneça à disposição do órgão público em que a parceria atuava para posterior finalidade após decisão judicial.
- e) transferido à União ou ao âmbito de estado a que se tenha vinculado em contrato, convênio ou similar.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/620676

FGV - NAC UNI OAB/OAB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

101) A organização religiosa *Tenhafé*, além dos fins exclusivamente religiosos, também se dedica a atividades de interesse público, notadamente à educação e à socialização de crianças em situação de risco. Ela não está qualificada como Organização Social (OS), nem como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), mas pretende obter verbas da União para a promoção de projetos incluídos no plano de Governo Federal, propostos pela própria Administração Pública.

Sobre a pretensão da organização religiosa *Tenhafé*, assinale a afirmativa correta.

- a) Por ser uma organização religiosa, *Tenhafé* não poderá receber verbas da União.
- b) A transferência de verbas da União para a organização religiosa *Tenhafé* somente poderá ser formalizada por meio de contrato administrativo, mediante a realização de licitação na modalidade concorrência.
- c) Para receber verbas da União para a finalidade em apreço, a organização religiosa *Tenhafé* deverá qualificar-se como OS ou OSCIP.
- d) Uma vez selecionada por meio de chamamento público, a organização religiosa *Tenhafé* poderá obter a transferência de recursos da União por meio de termo de colaboração.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/914395

VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

102) Considere a seguinte hipótese: um Advogado é instado a se manifestar sobre a possibilidade de uma parceria entre a Administração Pública e um serviço social autônomo, alicerçada na Lei Federal nº 13.019/14.

O Advogado estará correto ao afirmar que

- a) é possível a parceria com os serviços sociais autônomos, porém não é um caso de termo de parceria, pois a legislação exige a elaboração de termo de colaboração.
- b) a parceria com os serviços sociais autônomos poderá ser formalizada por meio de termo de parceria que, de acordo com a legislação, deverá conter o relatório anual de execução de atividades.
- c) é possível a parceria com os serviços sociais autônomos, porém não é um caso de termo de parceria, pois a legislação exige a elaboração de termo de fomento.
- d) a parceria com os serviços sociais autônomos poderá ser formalizada por meio de termo de parceria que, de acordo com a legislação, deverá conter o extrato da execução física e financeira.
- e) não se aplicam as exigências desta legislação às parcerias entre a Administração Pública e os serviços sociais autônomos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3169692

FCC - AJ TRT7/TRT 7/Apoio Especializado/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

103) Considere que a secretaria responsável pelas políticas públicas sociais e de esportes de um município pretenda firmar parceria com uma entidade sem fins lucrativos, com a finalidade de implementação de projetos de formação de jovens atletas, destinada à população vulnerável. Nos termos do que dispõe a Lei nº 13.019/2014, o órgão público poderá

- a) realizar licitação para a celebração de acordo de colaboração, caso a parceria envolva a transferência de recursos para a organização da sociedade civil.
- b) realizar chamamento público para a celebração de termo de colaboração com a entidade.
- c) firmar termo de fomento com uma organização da sociedade civil cujo objeto institucional envolva a atuação aderente com a parceria, não sendo necessário procedimento de escolha em razão da não onerosidade do instrumento.
- d) realizar chamamento público para a celebração de termo de cooperação com a entidade.
- e) instaurar procedimento de manifestação de interesse privado, para que as entidades sem fins lucrativos apresentem suas propostas, com vistas à celebração de acordo de cooperação.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/687817

VUNESP - Proj (CM P Ferreira)/CM Porto Ferreira/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

104) Sobre o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, disciplinado pela Lei nº 13.019/2014, assinale a alternativa correta.

- a) Conselho de política pública é o órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento.
- b) Dirigente é o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.
- c) A Administração Pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cinco anos após o respectivo encerramento.
- d) O termo de colaboração deve ser adotado pela Administração Pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- e) A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da Administração.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3080179

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Suporte/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

105) A Lei nº 13.019/2014, ao estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, instituiu o Procedimento de Manifestação de Interesse Social, como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, analise as afirmativas a seguir:

- I** A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente.
- II.** A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria.
- III.** É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.

Está correto o que se afirma em

- a) **I**, apenas.
- b) **I** e **II**, apenas.
- c) **I**, **II** e **III**.
- d) **II** e **III**, apenas.
- e) **II**, apenas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3048717

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE PR)/TCE PR/Jurídica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

106) Determinada pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos pretende participar de um chamamento público realizado pelo Ministério do Esporte, que prevê a transferência de recursos financeiros para a execução de projeto com vistas à prática esportiva educacional, que caracteriza uma atividade de interesse público e recíproco entre o ente público e o particular. Para tanto, a entidade interessada elaborará e apresentará plano de trabalho para a execução do projeto. Ela nunca solicitou qualquer qualificação perante o Ministério da Justiça e os recursos auferidos com sua atividade são integralmente aplicados na consecução do respectivo objeto social, de

forma imediata, não havendo qualquer distribuição de eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, aos integrantes de seu quadro estatutário.

Nessa situação hipotética, caso a entidade seja selecionada para a execução do projeto, o instrumento jurídico que deverá ser celebrado entre ela e o Ministério do Esporte será o

- a) termo de fomento, previsto pela Lei n.º 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.
- b) contrato de prestação de serviço, previsto pela Lei n.º 8.987/1995, que estabelece o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
- c) contrato de concessão, previsto pela Lei n.º 8.987/1995, que estabelece o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
- d) acordo de cooperação, previsto pela Lei n.º 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.
- e) termo de parceria, previsto pela Lei n.º 9.790/1999, que, além de instituir esse instrumento jurídico, trata das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCI).

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/428486

VUNESP - PJur (Pref Mogi das Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

107) A Lei Federal nº 13.019/14 institui um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, sendo que tais parcerias decorrem de planos de trabalho propostos pelas organizações da sociedade civil e envolvem a transferência de recursos financeiros.

A referida lei define esse instrumento como termo de

- a) fomento.
- b) colaboração.
- c) parceria.
- d) chamamento público.
- e) gestão.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3123986

FCC - Proc (J Guararapes)/Pref J Guararapes/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

108) À realização de um evento esportivo anual, em que se identifique interesse público, sob coordenação a responsabilidade de uma organização da sociedade civil, sem que haja participação do Poder Público na concepção e organização propostas, pode ser viabilizada, nos termos da Lei nº 13.019/2014, por meio de

- a) contrato de cooperação, parceria admitida quando não houver repasse de recursos públicos à entidade, apenas apoio material por parte do Poder Público ou por meio de disponibilização de imóvel público para a realização do evento.
- b) acordo de cooperação, que tem lugar por meio de repasse de recursos financeiros, não se admitindo trespasse de bens móveis ou imóveis.
- c) termo de cooperação técnica, por meio do qual a Administração Pública repassa recursos financeiros e materiais à entidade privada, para a organização e realização do evento, mediante posterior prestação de contas, podendo ou não ser precedido de chamamento público.
- d) termo de colaboração, instrumento que tem lugar quando a organização da sociedade civil propõe a parceria e se responsabiliza por ela.
- e) termo de fomento, instrumento de parceria de iniciativa da sociedade civil, em regra precedido de chamamento público, mas que pode admitir dispensa ou inexistência desse procedimento.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1351366

CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

109) Acerca do procedimento de manifestação de interesse social, assinale a opção correta.

- a) É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à realização prévia do referido procedimento.
- b) A sua realização dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria.
- c) Esse procedimento é obrigatório para a celebração de parcerias entre organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos e o poder público.
- d) A instauração desse procedimento implica na necessidade de execução do chamamento público correspondente.
- e) A proposição ou a participação de organização da sociedade civil na sua instauração, a impede de participar de eventual chamamento público subsequente.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2894306

VUNESP - Prom Jus (MPE RO)/MPE RO/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

110) Com base na Lei nº 13.019/2014, que trata do regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, assinale a alternativa correta.

- a) Os termos de colaboração são instrumentos por meio dos quais são formalizadas parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, por propostas destas, para a consecução de finalidades de interesse público.
- b) A estruturação de um projeto por meio de procedimento de manifestação de interesse social não torna desnecessária a realização de chamamento público para a celebração de parceria.
- c) É autorizada a celebração de parcerias previstas na Lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam indiretamente delegação das funções de regulação e fiscalização de exercício público.
- d) Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica indicada pela instituição escolhida pela contratada, que arcará com as tarifas bancárias necessárias a sua manutenção.
- e) A vigência do termo de colaboração ou de fomento não pode ser alterada por pedido da organização da sociedade civil.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079888

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Complexidade Intelectual/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

111) Integrantes da associação privada XYZ, interessados na qualificação da entidade como organização da sociedade civil, visando à celebração de parcerias com o Poder Público, consultam um advogado sobre os impedimentos previstos na legislação que versa sobre a matéria.

Nesse cenário, é **incorreto** afirmar que ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista na Lei nº 13.019/2014, a organização da sociedade civil que

- a) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se, dentre outras hipóteses previstas em lei, for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados.
- b) tenha entre seus dirigentes pessoa julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação.
- c) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecurável, nos últimos dez anos.
- d) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional.
- e) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2773542

FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área VIII/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

112) A organização da sociedade civil XYZ, concededora do Terceiro Setor e da instituição, por meio de lei, do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, apresenta proposta ao Poder Público, objetivando à celebração de parceria.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/14, é correto afirmar que

- a) encaminhada a proposta, em observância às formalidades legais, a Administração Pública deverá torná-la pública em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema.
- b) a realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social implicará na execução do chamamento público, mas não necessariamente na celebração da parceria, que acontecerá de acordo com os interesses da administração.
- c) o Procedimento de Manifestação de Interesse Social é um instrumento que poderá ser utilizado pelas organizações da sociedade civil e pelos movimentos sociais, mas não por cidadãos isoladamente considerados.
- d) a proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social impede a organização da sociedade civil ou o movimento social de participar do chamamento público subsequente.
- e) condiciona-se a realização de chamamento público e a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2339139

FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

113) À parceria firmada entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, para desempenho de atividades de interesse público, em mútua cooperação, não caracterizando delegação de serviço público, dá-se o nome de

- a) acordo de colaboração, quando não houver previsão de transferência de recursos públicos para a organização da sociedade civil.
- b) termo de fomento, quando não houver previsão de transferência de recursos públicos para a organização da sociedade civil.
- c) termo de acordo de cooperação, quando a parceria envolver mais de um órgão ou entidade pública, independentemente da transferência de recursos públicos.
- d) termo de colaboração, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.
- e) termo de fomento, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1585945

VUNESP - PJur (CM São Roque)/CM São Roque/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

114) A Lei Federal nº 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil que especifica, dispensa a realização de chamamento público

- a) na celebração de termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais.
- b) na celebração de acordos de cooperação cujo objeto envolva a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial.
- c) nos casos em que a celebração de parceria seja precedida de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
- d) na celebração de termos de fomento ou de colaboração com organizações religiosas.
- e) na celebração de termos de fomento com sociedades cooperativas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2942762

FGV - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

115) No exercício da atribuição de avaliar as prestações de contas realizadas no âmbito das parcerias formalizadas com fulcro na Lei nº 13.019/2014, a autoridade competente deparou-se com as seguintes situações:

- I. Omissão no dever de prestar contas;
- II. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- III. Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.

Diante dessa situação hipotética, considerando que foram comprovadas as aludidas circunstâncias, é correto afirmar que deve ser avaliado regular, com ressalvas, o

cenário descrito

- a) no item **I**, apenas.
- b) no item **II**, apenas.
- c) nos itens **I** e **III**, apenas.
- d) em todos os itens.
- e) em nenhum dos itens.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3207912

VUNESP - Ana (Pref Aparecida (SP))/Pref Aparecida (SP)/Contratos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

116) A Lei nº 13.019/2014, referente ao Marco Regulatório do Terceiro Setor, permite a organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos apresentarem propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria, por meio do instrumento denominado

- a) Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
- b) Termo de Colaboração.
- c) Termo de Fomento.
- d) Acordo de Cooperação.
- e) Contrato de Gestão.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2982945

FGV - Of (PM RJ)/PM RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

117) Marcos e Matheus, integrantes de uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, estudam a possibilidade de a entidade ser qualificada como uma organização da sociedade civil. Ao se debruçarem sobre a legislação de regência, os indivíduos se deparam com o instituto do chamamento público, procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Segundo as disposições da Lei nº 13.019/2014 sobre o chamamento público, é correto afirmar que:

- a) o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério preferencial de julgamento;
- b) as propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada ou constituída pelo respectivo conselho gestor, salvo se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos;
- c) será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos três anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público;
- d) é vedada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público;
- e) a homologação do chamamento público não gera, para a organização da sociedade civil, direito à celebração da parceria.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2791841

FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

118) As associações Bela e Glamourosa são organizações da sociedade civil que, nos últimos anos, celebraram regularmente instrumentos de parceria com o Poder Público, para a realização de projetos voltados para a proteção do meio ambiente, que é o principal foco de ambas, cuja atuação é reconhecida em âmbito internacional.

Ocorre que, recentemente, as duas associações vêm enfrentando problemas na prestação de contas atinentes a um ou outro dos instrumentos formalizados, sendo certo que a associação Bela está omissa com relação à prestação de contas condizente a certo termo de fomento, enquanto a Glamourosa teve suas contas rejeitadas pela Administração Pública no que tange a determinado termo de colaboração, mas a respectiva apreciação está pendente de decisão de recurso com efeito suspensivo. Os representantes de ambas as associações estão convictos da possibilidade de sanar as mencionadas irregularidades.

Considerando que tais associações estão interessadas em participar de chamamento público para a realização de um novo termo de fomento, à luz da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, guardadas as mencionadas circunstâncias e diante dos fatos estritamente narrados, é correto afirmar que:

- a) apenas a associação Glamourosa está impedida de celebrar a referida parceria, em decorrência da rejeição das contas atinentes ao aludido termo de colaboração, independentemente do recurso apresentado;
- b) nenhuma das duas associações poderá prontamente formalizar a aludida parceria, na medida em que ambas estão impedidas de realizar novos instrumentos com a Administração pelo prazo de cinco anos;
- c) apenas a associação Bela está impedida de prontamente celebrar a referida parceria, diante da omissão verificada com relação ao termo de fomento, que caracteriza uma das hipóteses em que não é possível a formalização de nova parceria;
- d) caso venha a sanar a omissão verificada, a associação Bela poderá prontamente formalizar a parceria em questão, mas a rejeição de contas no termo de colaboração da associação Glamourosa importa em impedimento para novas parcerias com a Administração pelo prazo de cinco anos, independentemente do recurso apresentado;
- e) não há qualquer impedimento para que qualquer das duas associações formalize o aludido termo de fomento, considerando que ambas têm atuação reconhecida em âmbito internacional e que as irregularidades são pontuais e sanáveis.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1435310

VUNESP - PJ (CM Pindorama)/CM Pindorama/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

119) A Lei no 13.019/14 instituiu o chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSC), criando as parcerias voluntárias. É correto afirmar que referido diploma normativo

- a) excluiu da celebração de parcerias voluntárias a OSC que tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos.

- b) autorizou a celebração de parcerias voluntárias que tenham por objeto a delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado.
- c) autorizou a celebração de parcerias voluntárias que tenham por objeto a prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
- d) autorizou a celebração de parcerias voluntárias para a contratação de serviços de consultoria, com ou sem produto determinado e o apoio administrativo, com ou sem disponibilização de pessoal, fornecimento de materiais consumíveis ou outros bens.
- e) determinou que as parcerias serão formalizadas mediante a celebração de contrato de gestão, precedido, como regra, por um procedimento de licitação pública.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841971

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

120) Julgue o item a seguir, relativos à organização administrativa, ao controle da administração pública e aos atos administrativos.

É vedado à administração pública exigir das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) contrapartida financeira como requisito para a celebração de parceria, sendo, contudo, permitida a exigência de contrapartida em serviços.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/574068

FGV - Cont (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

121) O Estado Ômega, após o cumprimento dos trâmites regulares, celebrou dois convênios com a entidade filantrópica Delta: o primeiro tinha por objetivo estabelecer gestão compartilhada de algumas unidades de saúde; o segundo, por sua vez, celebrado a partir de proposta de Delta, visava a estabelecer parceria na consecução de finalidade de interesse público e recíproco, consistente no oferecimento de programas de atletismo a adolescentes carentes. Em ambos os casos, foi previsto o repasse de recursos pelo Estado Ômega.

À luz da sistemática constitucional e infraconstitucional, com especial ênfase para a Lei nº 13.019/14, sob o prisma da regularidade formal do instrumento jurídico utilizado, é correto afirmar que

- a) somente o primeiro convênio é ilegal, pois o instrumento correto deveria ser o termo de colaboração.
- b) somente o segundo convênio é ilegal, pois o instrumento correto deveria ser o termo de fomento.
- c) somente o primeiro convênio é ilegal, pois o instrumento correto deveria ser o contrato de gestão.
- d) somente o segundo convênio é ilegal, pois o instrumento correto deveria ser o termo de parceria.
- e) ambos os convênios são ilegais, pois os instrumentos deveriam ser, respectivamente, o termo de parceria e o acordo de cooperação.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934538

VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

122) Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei nº 13.019/2014.

- a) Entre as entidades que são impedidas de apresentar propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil, estão os conselhos de políticas públicas.
- b) A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social implicará na execução do chamamento público.
- c) É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
- d) A homologação gera direito subjetivo à celebração da parceria para a organização da sociedade civil.
- e) A inadiplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1736983

FCC - JE TJGO/TJ GO/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

123) A Associação Goiana de Aeromodelismo, entidade privada sem fins lucrativos, procura a Secretaria da Educação de Goiás, propondo a realização de um projeto de oficinas de aeromodelismo nas escolas estaduais, sendo que tal proposta se coaduna com um dos objetivos de seu estatuto social, referente à "promoção de ações educativas associadas ao aeromodelismo". Conforme o plano de trabalho proposto para o ajuste, voluntários do quadro da entidade atuarão como instrutores de forma gratuita, cabendo ao órgão estadual fornecer o material de consumo e disponibilizar as instalações para desenvolvimento da atividade. Diante de tais características e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, constata-se que se pretende estabelecer um

- a) convênio, visto que houve a apresentação de plano de trabalho pela entidade proponente.
- b) termo de parceria, visto que a entidade, por suas características, pode ser considerada uma OSCIP.
- c) termo de fomento, haja vista que o projeto foi proposto pela entidade civil.
- d) termo de colaboração, visto que o fornecimento de materiais pelo Estado pode ser considerado uma forma de repasse financeiro.
- e) acordo de cooperação, visto que o ajuste não implica transferência de recursos financeiros.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896473

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

124) De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

Entre outras despesas, poderão ser pagos, com recursos vinculados à parceria, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria, e diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim exigir.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/583651

FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

125) A União, por meio do Ministério do Educação, formalizou termo de colaboração, regido pela Lei nº 13.019 de 2014, com organização da sociedade civil, firmado após seleção por meio de chamamento público, com vista à implementação de projeto voltado à formação e qualificação de multiplicadores de conhecimento na área de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes.

Estabeleceu-se que a remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, durante a vigência da parceria, seria paga com recursos públicos vinculados à parceria. O Tribunal de Contas da União solicitou esclarecimentos ao Poder Público sob a alegação de que os recursos públicos não poderiam ser empregados na remuneração de pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil parceira.

O apontamento do TCU

- a) procede, porquanto os recursos públicos repassados à entidade parceira somente podem remunerar equipe de trabalho contratada, jamais própria, cujo custo deve ser suportado pela entidade privada a título de contrapartida.
- b) improcede, pois a Lei nº 13.019 de 2014 permite expressamente que a remuneração da equipe de trabalho, tanto contratada como própria da entidade parceria, possa ser feita com recursos públicos vinculados à parceria.
- c) procede, pois a Lei nº 13.019 de 2014 veda expressamente o pagamento da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, seja pessoal próprio da organização, seja contratado para execução da parceria.
- d) improcede, porque a lei não dispõe quanto à natureza das despesas que podem ou não ser custeadas com recursos vinculados à parceria, cabendo aos instrumentos jurídicos disciplinar a questão livremente, em razão do controle de resultados introduzido pelo novo marco regulatório.
- e) procede, pois a lei veda expressamente o pagamento com recursos da parceria da equipe de trabalho e de todos os custos indiretos necessários à execução do objeto, qualquer que seja sua proporção em relação à parceria.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3387721

FGV - Ana MPU/MPU/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

126) Determinado órgão da Administração Pública federal resolveu promover parcerias com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

No que tange ao regime jurídico dessas parcerias, estabelecido pela Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, é correto afirmar que:

- a) o termo de fomento deve ser adotado pela Administração Pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros;
- b) o plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração deve prever as receitas e as despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
- c) o termo de colaboração deve ser adotado pela Administração Pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros;
- d) o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme as políticas setoriais, é vedado no ato de convocação do chamamento público;
- e) os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados mediante chamamento público.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1928648

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RO)/PGE RO/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

127) Determinada entidade da sociedade civil sem fins lucrativos apresentou uma proposta ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público para a celebração de parceria, nos moldes previstos na legislação pertinente. A administração avaliou que a proposta encaminhada continha a adequada identificação do seu subscritor, indicação do interesse público envolvido e diagnóstico da realidade que se quer modificar, além da indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Diante disso, a administração decidiu realizar um procedimento de manifestação de interesse social (PMIS).

Considerando a situação hipotética anterior, assinale a opção **correta**, consoante os termos da Lei nº 13.019/2014.

- a) A análise positiva da admissibilidade da proposta, com a consequente realização do PMIS, gerará o dever de realização do chamamento público.
- b) A análise positiva da admissibilidade da proposta, com a consequente realização do PMIS, só não gerará o dever de realização do chamamento público caso ocorra fato superveniente devidamente justificado pelo poder público.
- c) A entidade que apresentou a proposta ao poder público ficará impedida de participar no chamamento público subsequente, mas a sua simples participação no PMIS não caracterizará conflito de interesses.
- d) A realização do PMIS não dispensa a convocação, por meio de chamamento público, para a celebração de parceria, ressalvada a hipótese, devidamente comprovada pela administração, de o PMIS ter-se revestido dos mesmos requisitos formais e materiais do chamamento público.
- e) É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de PMIS.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441447

FGV - DP PE/DPE PE/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

128) A organização da sociedade civil *Nino*, que busca, diuturnamente, promover e defender os Direitos Humanos, apresentou proposta ao Estado de Pernambuco para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.

Como a proposta observou os requisitos legais, a Administração a tornou pública e instaurou o procedimento de manifestação de interesse social para oitiva da sociedade sobre o tema.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() A realização do procedimento de manifestação de interesse social implicará a execução do chamamento público, de forma a evitar o comportamento contraditório por parte da Administração.

() Como a organização da sociedade civil *Nino* propôs a instauração do procedimento de manifestação de interesse, ela não poderá participar do chamamento público subsequente.

() É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) F – F – V.
- c) V – F – V.
- d) F – V – F.
- e) F – F – F.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2046855

FGV - Ag TE (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração e Finanças/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

129) Considere que o Município X, preocupado com o alto número de moradores em situação de rua na região, proponha uma parceria com entidade religiosa, conceituada como Organização da Sociedade Civil (OSC), um acordo de cooperação para prestar assistência àquelas pessoas. Além disso, como forma de auxiliar o serviço, haveria a transferência de um grande montante de recursos financeiros do município para a OSC executar suas atividades.

Acerca da situação apresentada, à luz da Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre as Organizações da Sociedade Civil, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A situação atende plenamente ao previsto na legislação.
- b) A situação apresenta conformidade quanto à escolha de entidade religiosa, bem como quanto ao uso de acordo de cooperação, mas não poderia haver a transferência de recursos financeiros.
- c) A situação apresenta conformidade quanto à escolha da instituição, mas o instrumento de parceria deveria ser o termo de parceria, ainda que fosse possível a transferência de recursos financeiros.
- d) A situação apresenta conformidade quanto à escolha da instituição, mas o instrumento se mostra inadequado, além do que, a transferência de recursos financeiros não é permitida para Organizações da Sociedade Civil.
- e) A situação apresenta irregularidade desde a escolha da instituição, visto que, em função da laicidade do Estado, a entidade religiosa não pode ser considerada uma Organização da Sociedade Civil, estando, portanto, impedida de celebrar parceria com o Município, bem como receber recursos financeiros.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3821972

FGV - AJ (TJ RJ)/TJ RJ/Gestão/Contador/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

130) Um determinado ente federado elaborou um projeto de educação complementar para jovens de baixa renda. O projeto envolve promoção de oficinas culturais e artísticas e atividades de reforço de conteúdos escolares, com foco no desenvolvimento da cidadania. Para viabilizar a execução do projeto, o ente federado convidou uma organização da sociedade civil (OSC) com experiência na área. A OSC apresentou uma proposta detalhada para a execução do projeto, contendo descrição das atividades, metas, indicadores, cronograma e orçamento estimado. A proposta especifica que a OSC aportará recursos próprios no projeto, mas prevê a transferência de recursos financeiros pelo ente para custear a aquisição de materiais e a contratação de monitores especializados. A parceria será formalizada por instrumento jurídico com plano de trabalho, repasse de recursos, obrigações de monitoramento e prestação de contas, além da possibilidade de contrapartida por parte da OSC.

Considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, o instrumento jurídico adequado para formalizar essa parceria é:

- a) termo de fomento;
- b) termo de colaboração;
- c) acordo de cooperação;
- d) acordo de colaboração técnica;
- e) termo de execução descentralizada.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2357639

VUNESP - Adv P (PRUDENCO)/PRUDENCO/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

131) Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei nº 13.019/14.

- a) A comissão de monitoramento e avaliação é o órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas.
- b) Aplicam-se as exigências contidas na Lei nº 13.019/14 às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos.
- c) A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até um ano após o respectivo encerramento.
- d) Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público.
- e) A homologação do chamamento público gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3090271

VUNESP - Proc Mun (Pref Catanduva)/Pref Catanduva/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

132) No tocante aos Termos de Colaboração e de Fomento, a Lei no 13.019/2014, que trata do regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, estabelece que

- a) o termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil, quando não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- b) o termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil, para celebração de parcerias que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- c) os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração ou de fomento com organizações da sociedade civil.
- d) a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de diálogo competitivo voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.
- e) os recursos recebidos da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública, e os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/759961

FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

133) A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, estatui que

- a) às parcerias estabelecidas, com base nessa lei, são aplicáveis as normas dispostas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre normas para licitações e contratos da Administração Pública.
- b) as espécies de parceria estabelecidas por essa lei, são: termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação e convênio.
- c) a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.
- d) são consideradas organizações da sociedade civil as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
- e) considera-se atividade o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079659

FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

134) A propósito das parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC), a Lei federal nº 13.019/2014 dispõe, no que tange ao chamamento público:

- a) A comissão de seleção para o chamamento público deve ser composta exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública.
- b) Dentre os critérios que obrigatoriamente devem ser utilizados no chamamento público está a metodologia de trabalho adotada pelo parceiro.
- c) É inexigível o chamamento público nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social.
- d) A realização de procedimento prévio de manifestação de interesse social dispensa a realização de posterior chamamento público.
- e) O chamamento pode ser restrito à participação de concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3177262

FCC - AJ TRT7/TRT 7/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

135) São elegíveis para a celebração de instrumentos de parcerias regidos pela Lei nº 13.019/2014;

- a) entidades privadas que não gerem resultados lucrativos, excluía apuração e distribuição de lucros entre os empregados da pessoa jurídica.
- b) organizações religiosas cujo escopo institucional inclua atividades de cunho social e de interesse público.
- c) organizações da sociedade civil religiosas que se dediquem a projetos e iniciativas de natureza social e assistencial distintos das finalidades religiosas.
- d) cooperativas de qualquer natureza, com capital social inferior a R\$ 100.000,00, em razão da relevância dessa pessoa jurídica na sociedade.
- e) entidades privadas que não distribuam lucros, dividendos ou parcelas de seu patrimônio entre seus diretores e sócios, admitida, apenas, essa repartição em favor dos empregados permanentes.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3670540

FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/IX/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

136) A propósito do plano de trabalho nas parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, a Lei nº 13.019/2014 estabelece que

- a) a celebração e a formalização do acordo de cooperação e do termo de fomento dependerão de aprovação do plano de trabalho.
- b) o plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.
- c) deve constar do plano de trabalho o quadro de pessoal que será alocado para a execução das atividades relacionadas ao objeto da parceria.
- d) é dispensável o plano de trabalho em quaisquer parcerias, podendo ser substituído por carta de serviços que arrole as atividades a serem desenvolvidas durante a relação de colaboração.
- e) a celebração e a formalização do acordo de cooperação e do termo de colaboração dependerão de aprovação do plano de trabalho.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896471

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

137) De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

Em regra, as organizações da sociedade civil que estabelecem parcerias com a administração pública devem, entre outros requisitos, possuir, no mínimo, um, dois ou três anos de existência, respectivamente, conforme a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal ou dos estados e da União, sendo admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3556042

FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/Geral/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

138) A celebração de um acordo de cooperação entre um ente público e uma organização da sociedade civil permite concluir, de acordo com a Lei nº 13.019/2014, que

- a) não há previsão de transferência de recursos financeiros em favor da entidade privada, o que afasta a necessidade de prévio chamamento público, exceto se a execução do objeto envolver compartilhamento de bens patrimoniais do ente público.
- b) o objeto da parceria reside na prestação de serviços públicos em sentido estrito, passíveis de delegação, caso haja finalidade lucrativa, por meio de contratos de gestão.
- c) a parceria foi celebrada após a realização de chamamento público, por meio do qual foi selecionada a proposta que indicasse, para a consecução das finalidades de interesse público, o menor valor de transferência financeira pelo ente público.
- d) era inexigível a realização de chamamento público, pois se tratava de uma única entidade privada com capacidade operacional para a execução das atividades, utilidades ou serviços públicos que compõem o objeto da parceria.
- e) a parceria se presta à consecução de atividades de interesse público e não abrange transferência de recursos financeiros, materiais, humanos, tampouco compreende compartilhamento de estrutura e de bens móveis ou imóveis.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/594624

CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

139) Com base na Lei n.º 13.019/2014, a organização da sociedade civil estará impedida de celebrar parceria com a administração pública se

- a) seu dirigente for cônjuge de pessoa condenada por ato de improbidade.
- b) seu dirigente for cônjuge de membro do Ministério Público da mesma esfera governamental em que será celebrado o termo de fomento.
- c) for uma entidade estrangeira, ainda que tenha autorização para funcionar no território nacional.
- d) suas contas tiverem sido rejeitadas nos últimos cinco anos, mesmo que haja recurso com efeito suspensivo pendente de decisão.
- e) tiver realizado a prestação de contas fora do prazo em parcerias anteriores.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3176298

FGV - Proc (PGM Vitória)/Pref Vitória/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

140) Josiane teve que verificar em quais situações caberia à Administração Pública dispensar a realização de chamamento público para a formalização de parcerias no âmbito da Lei nº 13.019/2004, vindo a concluir corretamente que isso poderia acontecer

- a) caso a Administração venha a realizar um termo de fomento, que depende da proposta das organizações da sociedade civil.
- b) quando se tratar da formalização de instrumento de parceria para a realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança.
- c) nas hipóteses em que devidamente realizado um procedimento de manifestação de interesse para fins de formalização dos respectivos instrumentos de parceria.
- d) nas situações em que, para a formalização dos respectivos instrumentos, for verificada a inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto.
- e) no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, objeto de parceria devidamente formalizada, pelo prazo de até trezentos e sessenta dias.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079921

FGV - Temp NS (MinC)/MinC/Técnicas de Complexidade Intelectual/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

141) A organização da sociedade civil XYZ, em observância às formalidades legais, consagrou-se vencedora em chamamento público realizado para a celebração de uma parceria com o Poder Público. Desta forma, os integrantes da entidade procederam à análise da legislação de regência, especialmente no que se refere à formalização e à execução da parceria.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, é **incorreto** afirmar que a parceria celebrada entre a organização social XYZ e a administração pública terá como cláusula essencial

- a) a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública.
- b) a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública.
- c) a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

- d) a prerrogativa atribuída à organização da sociedade civil para transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.
- e) a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793511

VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/Nível I/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

142) O Estado "X" pretende realizar acordo de cooperação com organização da sociedade civil (OSC), sob as regras da Lei nº 13.019/2014. Assinale a alternativa que apresenta cláusula confeccionada para fins de inclusão na minuta do instrumento de parceria que se revela adequada ao negócio jurídico a ser celebrado.

- a) "A parceria produzirá efeitos jurídicos a partir da data de assinatura, sem prejuízo da oportuna publicação do ajuste no diário oficial do Estado".
- b) "A entidade parceira declara preencher o requisito de prazo mínimo de existência, com cadastro ativo na Secretaria de Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei nº 13.019/2014".
- c) "Em vista da vedação legal à celebração de parcerias com organizações de cunho religioso, a entidade parceira declara não ostentar tal natureza".
- d) "As atividades previstas no plano de trabalho serão inteiramente financiadas pela OSC parceira, a quem caberá, portanto, a responsabilidade pela captação dos recursos necessários para sua execução".
- e) "Fica dispensada a apresentação de plano de trabalho pela entidade parceira, que poderá ser substituído por carta de intenções subscrita pelo dirigente da entidade, a ser disponibilizada no prazo de cinco dias a contar da assinatura do ajuste".

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026609

FGV - AFFC (STN)/STN/Econômico-Financeira/Contratações/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

143) A Administração Pública do Estado Alfa publicou edital de chamamento público, que é um procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, é **correto** afirmar que

- a) as propostas serão julgadas por uma comissão de seleção constituída pelo respectivo conselho gestor ou por uma comissão previamente designada, se o projeto não envolver a transferência de recursos financeiros.
- b) será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos três anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público.
- c) será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público.
- d) a administração pública, após homologar o resultado do chamamento público, deverá divulgá-lo no diário oficial, em jornal de grande circulação e na sua página oficial na internet.
- e) a homologação do resultado do chamamento público gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/856730

CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Fomento ao Controle Social/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

144) As organizações da sociedade civil brasileiras são

- a) impedidas de firmar termos de colaboração e acordos de cooperação com o poder público.
- b) dispensadas de cumprir as exigências de transparência e publicidade em caso de programa de proteção a pessoas ameaçadas.
- c) impedidas de propor projetos ao poder público.
- d) entidades privadas com fins lucrativos, em regra.
- e) impedidas de remunerar com recursos públicos quaisquer de seus dirigentes.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1011720

VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

145) De acordo com a Lei federal no 13.019/14, o acordo de cooperação

- a) será celebrado sem chamamento público, salvo se o objeto do ajuste envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial.
- b) será precedido de chamamento público se envolver recursos decorrentes de emenda parlamentar à lei orçamentária anual.
- c) é o instrumento jurídico adequado para instrumentalizar parcerias voluntárias com os serviços sociais autônomos.
- d) dispensa a aprovação de plano de trabalho previamente à sua celebração.
- e) que não envolver a transferência de recursos financeiros, dispensa prestação de contas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/682566

FCC - Proc Leg (CL DF)/CL DF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

146) Considere que o Distrito Federal pretenda celebrar vínculo de parceria com organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo por objeto ações de inclusão de egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. De acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019, de 2014, recebeu proposta de determinada organização que preenche os requisitos estabelecidos no referido diploma legal, com o diagnóstico da situação que se pretende modificar, os benefícios, prazos de execução e a indicação dos recursos públicos que serão demandados. Nesse cenário, caso o Distrito Federal decida pelo prosseguimento do tema, poderá

- a) submeter a proposta ao Conselho de Política Pública e, se aprovada, celebrar o correspondente termo de fomento com a proponente.
- b) abrir chamamento público, para a seleção da organização da sociedade civil com a qual irá firmar acordo de cooperação.
- c) firmar termo de colaboração com a entidade proponente, precedido do necessário procedimento de dispensa de licitação.
- d) instauração de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, para ouvir a sociedade sobre o tema.
- e) instaurar procedimento de qualificação da proponente como organização da sociedade civil e firmar o competente contrato de gestão.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2580953

VUNESP - Ana (Pref SP)/Pref SP/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional/Ciências Contábeis/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

147) Aplicam-se as exigências da Lei nº 13.019/14 às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco relativas

- a) aos convênios destinados à promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação.
- b) aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais que cumpram os requisitos de lei para tal qualificação.
- c) aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública.
- d) às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos.
- e) aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos no âmbito da saúde complementar (art. 199, §1º da Constituição Federal).

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/714265

FCC - Prom Jus (MPE PB)/MPE PB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

148) Dispõe a Lei Federal no 13.019/2014 que a celebração de termos de parceria e termos de fomento devem ser precedidas de processo de chamamento público, voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade mencionadas na lei. É hipótese de inexigibilidade do chamamento público:

- a) a situação de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias.
- b) a ocorrência de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social.
- c) a realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança.
- d) o caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, quando executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
- e) a parceria cujo objeto constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2274817

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jud (Pref Recife)/Pref Recife/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

149) Considerando a atual redação da Lei n.º 13.019/2014, julgue os itens a seguir.

- I** É inaplicável o disposto na Lei n.º 8.666/1993 ao termo de colaboração e ao termo de fomento.
- II** O débito decorrente de atraso na liberação de repasse pela administração pública não configura impedimento para a celebração de parceria.
- III** Em regra, o chamamento público será o procedimento adotado para a seleção de organização da sociedade civil para firmar a parceria com o poder público.
- IV** A movimentação financeira no âmbito da parceria será realizada por transferência eletrônica com identificação do beneficiário final.

Assinale a opção **correta**.

- a) Apenas os itens **I** e **II** estão certos.
- b) Apenas os itens **I** e **IV** estão certos.
- c) Apenas os itens **II** e **III** estão certos.
- d) Apenas os itens **I**, **III** e **IV** estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2336254

VUNESP - ACE (TCM SP)/TCM SP/Ciências Jurídicas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.019/2014 - Estatuto das Parcerias

150) O Secretário Municipal de Esportes do Município "X" tem a ideia de realizar parceria com entidades privadas sem fins lucrativos para a operação e manutenção de equipamentos esportivos administrados hoje pelo Município. Considerando que haverá desembolso de recursos públicos para o desenvolvimento dessa parceria, ele observa que, em seu orçamento, há crédito orçamentário disponível em valor suficiente, sob a rubrica "Operação e Manutenção de Equipamentos Esportivos em Regime de Parceria com Organizações da Sociedade Civil" e que tal rubrica orçamentária foi incluída em seu orçamento por meio de emenda parlamentar à lei orçamentária anual.

Com base nessa situação específica e na Lei nº 13.019/2014, é **correto** afirmar que

- a) não é possível a concretização de parceria com entidades privadas sem fins lucrativos com lastro em recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais.
- b) o objetivo do Secretário poderia, em tese, ser atingido por meio da assinatura de termo de colaboração, dispensada, no caso específico, a realização de chamamento público em razão da origem do recurso.
- c) o objetivo do Secretário poderia, em tese, ser atingido por meio da assinatura de acordo de cooperação, dispensada, no caso específico, a realização de chamamento público em razão da origem do recurso.

- d) o objetivo do Secretário poderia, em tese, ser atingido por meio da assinatura de contrato de gestão com organização social, sendo discricionária, no caso, a realização de chamamento público em razão do objetivo da parceria a ser firmada.
- e) o objetivo do Secretário poderia, em tese, ser atingido por meio da assinatura de termo de colaboração, sendo indispensável, no caso específico, a realização de chamamento público em razão da origem do recurso.

Gabarito: B
